číslo úvěru:
1045978/1

Návrh smluvních podmínek smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení společnosti Hypoteční banka, a.s.

Následující text představuje návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy. Návrh smluvních podmínek je poskytovaný spotřebiteli v souladu s § 105 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Tento návrh smluvních podmínek je pro Banku závazný a Banka jej nemůže po dobu jeho platnosti změnit ani odvolat, ledaže během této doby by vyšly najevo okolnosti týkající se úvěruschopnosti Dlužníka, na jejichž základě je Banka podle zákona povinna úvěr za nabídnutých podmínek neposkytnout. Sdělí-li Dlužník Bance (nebo jejímu zástupci) za trvání platnosti tohoto návrhu, že jej přijímá, je Banka zavázána bez zbytečného odkladu uzavřít s Dlužníkem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení na základě tohoto návrhu smluvních podmínek.

Platnost návrhu smluvních podmínek: do 18. 7. 2025, nejméně však 14 dní od jeho poskytnutí

smlouva

o poskytnutí hypotečního úvěru (dále jen „Úvěr“)
reg.číslo: 5500/1045978-01/25/01-001/00/R

uzavřená podle § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru
(dále jen „**Smlouva**“)

Účastníci

ČSOB Hypoteční banka, a.s.
se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57
IČO: 13584324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511
tel.: 224 116 444
e-mail: info@csobhypotecni.cz

(dále jen „**Banka**“)
zastoupena Československou obchodní bankou, a.s.
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

a

jméno a příjmení:	Jan Dostal
trvalý pobyt:	Mrázova 879/13, 412 01 Litoměřice - Předměstí
RČ:	770207/2664
telefon pro Hypoteční zónu:	+420 608 225 443
e-mail pro Hypoteční zónu:	dostal@benes-energo.cz

jméno a příjmení:	Petra Dostalová
trvalý pobyt:	Mrázova 879/13, 412 01 Litoměřice - Předměstí
RČ:	775526/2658
telefon pro Hypoteční zónu:	+420 775 626 655
e-mail pro Hypoteční zónu:	lapetula@email.cz

(všichni i každý z nich dále jen „**Dlužník**“)

Návrh smluvních podmínek

I.
Preambule

1. Dlužník bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1751 a násl. občanského zákoníku je část obsahu této Smlouvy určena odkazem na Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů spotřebitelům (dále jen „**Obchodní podmínky**“), jejichž text je uveden níže v čl. XI. Dlužník prohlašuje, že mu byly Bankou Obchodní podmínky v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy předloženy, že se s Obchodními podmínkami dostatečně seznámil a jejich obsah mu byl Bankou dostatečně vysvětlen, Dlužník obsahu Obchodních podmínek rozumí a souhlasí s jejich zněním, což stvrzuje podpisem Smlouvy. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, mají pojmy uvedené velkým písmenem, které nejsou touto Smlouvou definované, význam uvedený v Obchodních podmínkách. Banka je oprávněna Obchodní podmínky v případě potřeby průběžně měnit za podmínek čl. XII. odst. 6.

2. Dlužník tímto prohlašuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy poskytnuty a vysvětleny veškeré předsmluvní informace, se kterými se řádně seznámil, a to v samostatném dokumentu, v souladu s ustanovením § 94 a násl. zákona o spotřebitelském úvěru. Dále prohlašuje, že obsah této Smlouvy včetně obsahu Obchodních podmínek se od předsmluvních informací neodchyluje. V případě elektronicky vyhotovené a podepsané Smlouvy je obsah předaných předsmluvních informací jednoznačně určen vypočteným HASH, který je uveden ve vlastnostech PDF dokumentu Smlouvy u položky Priloha_1.

3. Banka a Dlužník berou na vědomí, že uzavření této Smlouvy bylo zprostředkováno: Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, tel: +420 224 116 444, BEplan finanční plánování s.r.o., IČO: 05779944, Na poříčí 1046/24, 110 00 Praha-Nové Město, tel: +420 234 724 724.

II.
Výše a účel Úvěru

1. Na základě této Smlouvy se Banka zavazuje poskytnout Dlužníkovi Úvěr představující spotřebitelský úvěr na bydlení za podmínek uvedených níže v celkové výši 1 080 000,00 Kč (Slovy: Jedenmilionosmdesáttisíckorunčeských) a Dlužník se zavazuje Úvěr splatit, zaplatit úroky a další příslušenství Úvěru, a to za podmínek níže uvedených.

2. Úvěr bude použit pro účely bydlení a jeho účelem bude: Nákup nemovitosti.

3. Výše uvedený účel Úvěru je sjednán s tím, že se vztahuje výhradně k:

Jednotka č. 1866/30, byt, v budově č.p. 1866 na pozemku parc. č. 2501/4 a spoluvl. podíl 198/10536 na společných částech domu v části obce Sokolov, k.ú. Sokolov, obec Sokolov, spoluvl. podíl 198/10536 na pozemku parc. č. 2501/4 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov.

Jednotka č. 1792/33, byt, v budově č.p. 1792 na pozemku parc. č. 1492/123 a spoluvl. podíl 198/16318 na společných částech domu v části obce Sokolov, k.ú. Sokolov, obec Sokolov, spoluvl. podíl 198/16318 na pozemku parc. č. 1492/123 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov.

(dále jen „**Objekt Úvěru**“)

4. Dlužník se zavazuje, že poskytnutý Úvěr použije výhradně k výše uvedeným účelům. Dlužník se dále zavazuje, že poskytnutý Úvěr nepoužije na pořízení uhlí sloužícího k vytápění nebo zařízení k výrobě tepla na bázi uhlí, jehož pořízením by došlo k navýšení instalované kapacity pro výrobu tepla z uhlí.

III.
Úroková sazba

1. Smluvní strany sjednávají úrokovou sazbu Úvěru ve výši 4,99 % p. a., která je platná do 2. června 2028.

2. Smluvní strany se dohodly, že před datem ukončení platnosti úrokové sazby Banka sdělí Dlužníkovi její novou výši a dobu platnosti podle obvyklé úrovně úrokových sazeb pro daný typ úvěru v Bance a vyhodnocení osobní a finanční situace Dlužníka a dalších objektivních skutečností, jako jsou zejména změny sazeb vyhlašovaných Českou národní bankou či jiné změny podmínek na finančním trhu České republiky, a/nebo změny indexu spotřebitelských cen zveřejňované Českým statistickým úřadem. Společně s tím Banka sdělí Dlužníkovi v Oznámení novou výši splátek Úvěru po úpravě úrokové sazby, a je-li to relevantní, i nový počet a četnost těchto

Návrh smluvních podmínek

splátek Úvěru. Oznámení podle předchozí věty Banka doručí Dlužníkovi na Korespondenční místo nejpozději tři měsíce před datem ukončení platnosti úrokové sazby. Smluvní strany se tímto dohodly, že v tomto případě bude postačovat akceptace návrhu změny výše a doby platnosti úrokové sazby Dlužníkem mlčky či nečinností. Účinnost akceptace nastane dnem účinnosti navrhované změny.

3. Pokud Dlužník nebude se změnou souhlasit, může Smlouvu písemně vypovědět. Výpověď musí být Bance doručena nejpozději dva týdny před datem ukončení platnosti úrokové sazby. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi Bance. Výpovědní doba končí k datu ukončení platnosti úrokové sazby, přičemž k tomuto datu je Dlužník povinen zaplatit Bance veškeré dlužné částky vyplývající z této Smlouvy. Nedoručí-li Dlužník Bance svou výpověď nejpozději dva týdny před datem ukončení platnosti úrokové sazby, dává tím najevo, že se změnou souhlasí. Doručí-li Dlužník Bance včas svou výpověď, je oprávněn ji po dobu výpovědní doby (před koncem výpovědní doby) vzít zpět. Dlužník může vzít výpověď zpět buď výslovným zpětvzetím výpovědi doručeným Bance, nebo konkludentně nezaplacením dlužné částky k datu skončení výpovědní doby.

4. Ujednání uvedené v předchozím odstavci neplatí, dohodne-li se Dlužník s Bankou jinak, s tím, že do uzavření dohody se zůstatek jistiny Úvěru úročí podle nové úrokové sazby. Uzavření dohody bude potvrzeno Oznámením Banky, ve kterém Banka uvede dohodnutou výši, dobu platnosti a datum účinnosti nové úrokové sazby. Společně s tím Banka Dlužníkovi sdělí v Oznámení novou výši splátek a, je-li to relevantní, i nový počet a četnost těchto splátek Úvěru.

IV.
Způsob čerpání Úvěru

1. Čerpáním Úvěru se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z úvěrového účtu Banky bezhotovostním převodem na účet příjemce uvedený na Příslušném dokladu, a to prostřednictvím účtu pro čerpání č. 000000-0084701401/2100 patřícího Bance (dále jen „**ÚPČ**“). Poskytnutím peněžních prostředků se rozumí den jejich odepsání z tohoto účtu Banky. Banka zároveň sjednává s Dlužníkem poslední možný termín čerpání Úvěru dne 3. června 2026. Termín pro poslední možné čerpání Úvěru lze prodloužit na písemnou žádost Dlužníka písemným dodatkem uzavřeným nejpozději 5 pracovních dnů před výše uvedeným datem, a to za úhradu nákladů podle Sazebníku. Banka má právo žádost o prodloužení termínu pro čerpání Úvěru odmítnout.

2. Dlužník tímto výslovně uděluje Bance svůj souhlas k převodu čerpaných peněžních prostředků z ÚPČ na čísla účtů uvedená v Příslušných dokladech předaných Bance pro účely čerpání Úvěru. Předané Příslušné doklady musí obsahovat písemný souhlas s čerpáním Úvěru, který vydává Dlužník, nebo jiná jím k tomu výslovně zmocněná osoba (dále jen „**Oprávněná osoba**“), o pravosti jejíhož podpisu na takovém souhlasu nemá Banka důvodnou pochybnost. Souhlas s čerpáním Úvěru musí Dlužník doručit Bance nejméně 5 pracovních dnů před splatností závazku vyplývajícího z Příslušného dokladu. Banka provede čerpání Úvěru nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne splnění podmínek uvedených v předchozí větě, pokud jsou splněné veškeré ostatní podmínky pro čerpání Úvěru. Za každé provedené čerpání Úvěru náleží Bance úhrada nákladů ve výši dle Sazebníku, která je splatná v den jeho čerpání.

3. Dlužník se může kdykoliv během čerpání Úvěru rozhodnout nedočerpat Úvěr. Dlužník to musí Bance oznámit písemně, nejpozději však jeden týden před termínem posledního možného čerpání. V tomto případě se rozumí termínem dočerpání termín uvedený v písemném oznámení Dlužníka o nedočerpání, nejdříve však den, ve kterém bylo Bance toto oznámení doručeno. Pokud Dlužník nedočerpá celou výši Úvěru a tuto skutečnost Bance písemně nesdělí, rozumí se termínem dočerpání Úvěru termín posledního možného čerpání Úvěru podle odst. 1 tohoto článku. Skutečnou výší Úvěru se rozumí vyčerpaná částka Úvěru k termínu jeho dočerpání. Za nedočerpání Úvěru náleží Bance náhrada nákladů určená dle této Smlouvy, jejíž výši Banka Dlužníkovi sdělí Oznámením. Termínem dočerpání se rovněž rozumí den, ve kterém Banka ukončila čerpání Úvěru, není-li dohodnuto jinak; v tomto případě nenáleží Bance úhrada nákladů za nedočerpání Úvěru.

4. Smluvní strany sjednávají, že pokud Dlužník nezačne Úvěr čerpat ve lhůtě podle odst. 1 tohoto článku, jde o rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku a Smlouva zaniká dnem uvedeným v odst. 1 tohoto článku jako poslední možný termín čerpání Úvěru. V takovém případě je Dlužník povinen uhradit Bance do 10 pracovních dnů od zániku Smlouvy veškeré dlužné částky vyplývající z této Smlouvy, včetně náhrady nákladů za nedočerpání Úvěru dle této Smlouvy. Pokud Dlužník v průběhu lhůty podle odst. 1 tohoto článku zcela splatí celou do té doby načerpanou část Úvěru, další čerpání Úvěru již není možné.

5. Dlužník bere na vědomí, že Banka neprovede čerpání Úvěru, pokud výše požadovaného čerpání Úvěru nebo součet vyčerpané výše Úvěru a požadovaného dalšího čerpání Úvěru překročí 70 % aktuální výše Zástavní hodnoty Předmětu zajištění. V případě, že na těchto nemovitostech již zástavní právo bylo zřízeno, a to

Návrh smluvních podmínek

v předchozím pořadí před zástavním právem Banky zajišťující tento Úvěr, bude výše aktuální Zástavní hodnoty Předmětu zajištění navíc snížena o výši zástavní hodnoty připadající na zajištění těchto pohledávek. Výši Zástavní hodnoty Předmětu zajištění doloží Dlužník Bance předáním protokolu o stavu stavby vyhotoveném dle metodiky Banky.

6. V případě nedočerpání Úvěru Dlužníkem, pokud nedočerpaná částka Úvěru představuje více než 20 % jistiny Úvěru nebo přesahuje částku 1 000 000 Kč má Banka právo požadovat náhradu nákladů. Tyto náklady spočívají zejména ve finančních nákladech vyvolaných nadbytečností části finančních zdrojů, které si Banka ke krytí takto nedočerpaného Úvěru dříve obstarala. Tyto náklady se skládají z následujících složek:
I. Administrativní náklady – náklady na vyřízení žádosti o předčasné splácení, náklady na přijmutí předčasné splátky
II. Finanční náklady – náklady, které nám vznikly tím, že jsme byli v důsledku předčasné splátky nuceni přenastavit zdroje, ze kterých hypoteční úvěry financujeme. Výše náhrady finančních nákladů je počítána k předpokládanému dni provedení předčasné splátky hypotečního úvěru, stanovenému v žádosti o předčasné splácení úvěru.
Výpočet náhrady finančních nákladů je vyjádřen vzorcem:
Náhrada finančních nákladů = současná hodnota plateb úroků (z rozdílu v úrokových sazbách) bez předčasné splátky – současná hodnota plateb úroků (z rozdílu v úrokových sazbách) po předčasné splátce

$$= \left(\frac{(J_1 - J_1') * (U_P - U_S)}{(1 + S_1)} + \frac{(J_2 - J_2') * (U_P - U_S)}{(1 + S_2)^2} + \dots + \frac{(J_t - J_t') * (U_P - U_S)}{(1 + S_t)^t} \right)$$

Jt = Jistina bez předčasné splátky v období 1, 2 až t
J’t = Jistina po předčasné splátce v období 1, 2 až t
UP = úroková sazba na kapitálovém trhu na dobu fixace od začátku fixace (dále jen „původní podkladová sazba“)
US = současná úroková sazba na kapitálovém trhu na zbývající dobu do fixace (dále jen „aktuální podkladová sazba“)
St = Diskontní sazba pro období t

Náklady odpovídající finančním nákladům Banky spojeným s nedočerpáním Úvěru Banka Dlužníkovi vyúčtuje a oznámí bez zbytečného odkladu poté, co k nedočerpání Úvěru dojde nebo jej Dlužník Bance oznámí, a je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od takového oznámení.

7. Při čerpání Úvěru může Banka poskytnout Dlužníku službu převodu peněžních prostředků do zahraničí. Dlužník bere na vědomí, že i v případě, že peněžní prostředky budou převedeny do zahraničí v cizí měně, zůstává Úvěr úvěrem poskytnutým v českých korunách a závazek Dlužníka z Úvěru zůstává závazkem v českých korunách. Podmínkou umožnění převodu do zahraničí je řádné vyplnění příslušného formuláře, předloženého Bankou, Dlužníkem. Převést lze peněžní prostředky do některé z cizích měn aktuálně stanovených Bankou. Podmínkou umožnění převodu v cizí měně je složení rezervy ve výši nejméně 10 % částky požadovaného čerpání (přepočtené na české koruny směnným kurzem dle kurzovního lístku Československé obchodní banky a.s., deviza – prodej, platného ke dni doručení Dlužníkova pokynu k čerpání Bance) Dlužníkem na účet sdělený Dlužníkovi Bankou. Převody v cizích měnách jsou prováděny s využitím směnného kurzu dle kurzovního lístku Československé obchodní banky a.s., deviza – prodej, platného ke dni čerpání Úvěru.

8. Podmínkou každého čerpání Úvěru je uhrazení všech splatných dluhů Dlužníka vůči Bance, zejména pak poplatků a úhrad nákladů ve výši dle Sazebníku, jakož i splnění všech příslušných dalších podmínek čerpání Úvěru dle této Smlouvy.

9. Pokud závazek vyjádřený v Příslušném dokladu, na jehož splacení by byl Úvěr jinak čerpán, již Dlužník sám zcela nebo zčásti splatil, a to v období tří let před uzavřením této Smlouvy, anebo v období od uzavření této Smlouvy do okamžiku podání žádosti o čerpání Úvěru, v případě platby přesahující 270 000 Kč jej splatil bezhotovostně a takové splacení Dlužník Bance doloží, umožní Banka čerpání Úvěru v rozsahu takového splacení na účet písemně sdělený Dlužníkem. Takové dřívější splacení je potřebné doložit dokladem souvisejícím s daným účelem (nákup-kupní smlouva a výpisy z účtu, rekonstrukce/výstavba-faktury a výpisy z účtu, vypořádání SJM-dohoda o vypořádání, rozsudek soudu a výpisy z účtu apod.). Samotné uvedení informace o uhrazení prostředků v rámci nabývacího titulu k nemovitosti akceptovat nelze. Je-li účelem Úvěru výstavba či rekonstrukce stavby, nelze nahradit doložení vlastních zdrojů protokolem o stavu stavby, popř. stanoviskem technika o proinvestování prostředků. Proinvestované prostředky není možné doložit čestným prohlášením žadatele o jejich proinvestování.

Návrh smluvních podmínek

V.
Podmínky soupisu zástavní smlouvy, podmínky čerpání Úvěru, následné podmínky, sleva z úrokové sazby, zvýhodněné úvěrové podmínky

Není-li výslovně uvedeno jinak, ke splnění závazku k předložení či předání určitého dokumentu podle tohoto článku V postačuje i předložení či předání jeho prosté kopie v listinné či elektronické formě. Banka je však oprávněna vyžádat si předložení či předání originálu takového dokumentu.

1. Dlužník a Banka se dohodli, že podmínkou sepsání Zástavní smlouvy k nemovitosti uvedené v čl. VIII., odst. 1. písm. a) Smlouvy je:

a) předání písemného prohlášení Brnomobil group, s.r.o. obsahujícího jednoznačný a nepodmíněný souhlas se zřízením zástavního práva v dalším pořadí k Předmětu zajištění. Banka má právo za účelem sepsání zástavní smlouvy k nemovitosti požadovat od Dlužníka předložení dalších potřebných dokladů a Dlužník je povinen tyto doklady Bance neprodleně předat,

2. Podmínkou čerpání do celkové výše Úvěru 1 080 000 Kč je:

a) předání Zástavní smlouvy k nemovitosti uvedené v čl. VIII., odst. 1. písm. a) Smlouvy,

b) podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí k této nemovitosti a předložení takového návrhu s otiskem podacího razítka příslušného katastrálního úřadu, případně příslušné informace o vyznačení plomby nebo příslušného vyrozumění o zahájení vkladového řízení, Bance. Předložení takového návrhu se nepožaduje, pokud jej podala přímo Banka elektronicky prostřednictvím datové schránky. Dlužník je povinen poskytnout Bance potřebnou součinnost, zejména k odstranění případných vad tak, aby návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí mohl být příslušným katastrálním úřadem povolen. Pro případ neplnění výše uvedené povinnosti Dlužníkem, a to zaviněním ze strany Dlužníka, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, kterou se Dlužník v takovém případě zavazuje Bance uhradit, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě Banky. Úhradou smluvní pokuty není Dlužník zbaven povinnosti uhradit případnou škodu, která by Bance vznikla v důsledku porušení závazků Dlužníka. Poplatek za čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí uhradí Dlužník pouze v případě, pokud bude čerpat Úvěr dle tohoto odstavce, aniž by byl dosud proveden vklad Zástavní smlouvy k nemovitosti uvedené v čl. VIII., odst. 1. písm. a) v katastru nemovitostí a zapsán na příslušný list vlastnictví, nebo
předání příslušného výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého bude vyplývat, že vklad zástavního práva dle Zástavní smlouvy ve prospěch Banky byl řádně proveden. Banka je oprávněna pořídit si k ověření takové skutečnosti příslušnou informaci z katastru nemovitostí sama a Dlužník se v takovém případě zavazuje uhradit Bance za tuto službu poplatek za pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí dle Sazebníku, nebude-li uvedený výpis Dlužníkem předán nejpozději k datu čerpání Úvěru,

c) k Předmětu zajištění bude sjednáno Pojištění zástavy (Potřebné doložit příslušnou pojistnou smlouvou),

d) předání Zástavní smlouvy k nemovitosti uvedené v čl. VIII., odst. 1. písm. b) Smlouvy,

e) podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí k této nemovitosti a předložení takového návrhu s otiskem podacího razítka příslušného katastrálního úřadu, případně příslušné informace o vyznačení plomby nebo příslušného vyrozumění o zahájení vkladového řízení, Bance. Předložení takového návrhu se nepožaduje, pokud jej podala přímo Banka elektronicky prostřednictvím datové schránky. Dlužník je povinen poskytnout Bance potřebnou součinnost, zejména k odstranění případných vad tak, aby návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí mohl být příslušným katastrálním úřadem povolen. Pro případ neplnění výše uvedené povinnosti Dlužníkem, a to zaviněním ze strany Dlužníka, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, kterou se Dlužník v takovém případě zavazuje Bance uhradit, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě Banky. Úhradou smluvní pokuty není Dlužník zbaven povinnosti uhradit případnou škodu, která by Bance vznikla v důsledku porušení závazků Dlužníka. Poplatek za čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí uhradí Dlužník pouze v případě, pokud bude čerpat Úvěr dle tohoto odstavce, aniž by byl dosud proveden vklad Zástavní smlouvy k nemovitosti uvedené v čl. VIII., odst. 1. písm. b) v katastru nemovitostí a zapsán na příslušný list vlastnictví, nebo
předání příslušného výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého bude vyplývat, že vklad zástavního práva dle Zástavní smlouvy ve prospěch Banky byl řádně proveden. Banka je oprávněna pořídit si k ověření takové skutečnosti příslušnou informaci z katastru nemovitostí sama a Dlužník se v takovém případě zavazuje uhradit Bance za tuto službu poplatek za pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí dle Sazebníku, nebude-li uvedený výpis Dlužníkem předán nejpozději k datu čerpání Úvěru,

Návrh smluvních podmínek

f) k Předmětu zajištění bude sjednáno Pojištění zástavy (Potřebné doložit příslušnou pojistnou smlouvou),

g) předložení kupní smlouvy k Objektu Úvěru, včetně jejích případných dodatků, ze které bude vyplývat, že část kupní ceny ve výši dlužné částky vyplývající ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi prodávajícím a společností Brnomobil group, s.r.o., s níž je spojen vklad zástavního práva pod čj. V-5712/2024-409, včetně úroků, úroků z prodlení, poplatků a případných nákladů za splacení předmětného úvěru, a to ke dni předpokládaného čerpání Úvěru, musí být použita výlučně k úhradě veškerých dluhů prodávajícího vyplývajících z výše uvedené Smlouvy o poskytnutí úvěru,

h) předání písemného prohlášení zástavního věřitele Brnomobil group, s.r.o. (dále jen „původní věřitel") z dřívějšího zástavního práva k Předmětu zajištění, vklad zástavního práva proveden pod čj. 5712/2024-409, (dále jen „dřívější zástavní právo") obsahujícího:
(i) úplné vyčíslení pohledávky původního věřitele zajištěné dřívějším zástavním právem pro uhrazení k datu požadovaného čerpání Úvěru,
(ii) jednoznačné a nepodmíněné potvrzení zániku či příslib vzdání se dřívějšího zástavního práva, spolu s příslibem součinnosti pro jeho výmaz z katastru nemovitostí poté, co bude tato pohledávka dle tohoto vyčíslení k uvedenému datu uhrazena,
(iii) a číslo bankovního účtu, na který má být takto uhrazena.
Pokud bude takové vyčíslení, potvrzení či příslib jakkoliv dále podmíněn, zajistí nejprve Dlužník splnění takové podmínky a její splnění Bance způsobem dle požadavku Banky doloží.
Pokud bude takto vyčíslená pohledávka nižší, než požadované čerpání Úvěru k její úhradě, sníží Banka sama požadované čerpání podle toho.
Pokud bude takto vyčíslená pohledávka vyšší, než požadované čerpání Úvěru k její úhradě, doplatí nejprve Dlužník tento rozdíl z vlastních zdrojů. Takové doplacení buď Dlužník provede sám a doloží Bance předáním potvrzení Brnomobil group, s.r.o. o přijetí příslušné částky, nebo Dlužník převede příslušnou částku na vnitřní účet Banky pro čerpání Úvěru (ÚPČ) a Banka ji poukáže k úhradě takto vyčíslené pohledávky spolu s čerpáním Úvěru,

i) předložení kupní smlouvy k Objektu Úvěru ,

j) předložení dokladů prokazujících použití vlastních prostředků Dlužníka, které je v souladu s účelem Úvěru, a to ve výši 1 000 000 Kč. Dojde-li ke zvýšení nákladů pro realizaci účelu Úvěru nad částku 2080000 Kč, bude o předmětný rozdíl navýšena i částka prokazující použití vlastních prostředků Dlužníka. V případě předložení dokladů prokazujících použití vlastních prostředků Dlužníka musí být z těchto dokladů zřejmé, že platby v částce vyšší než 270 000 Kč, nebo ekvivalentu této částky přepočtené směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby v jiné měně, byly provedeny bezhotovostním převodem peněžních prostředků, přičemž do uvedeného limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne. Banka akceptuje prokázání použití vlastních prostředků Dlužníka některým z následujících způsobů, popř. jejich kombinaci:
a) výpisem z účtu Dlužníka se záznamem příslušné platební operace,
b) potvrzením vydaným advokátem/notářem/bankou, pokud je čerpáno přes úschovu,
c) potvrzením od realitní kanceláře ohledně zaplacené rezervace týkající se Objektu Úvěru,
d) příjmovým dokladem v případě úhrady v hotovosti,
Příslušné doklady jsou vyžadovány i v případě, že je v nabývacím titulu uvedeno, že částka byla již uhrazena (v kupní smlouvě, dohodě o vypořádání SJM aj.). Z předkládaných dokumentů musí být patrno označení majitele účtu, číslo účtu, výši provedené platební transakce, datum jejího provedení a číslo účtu příjemce (VS/KS/SS či další specifikace platby, pokud tuto povinnost udává příslušný nabývací titul/smlouva). Majitel musí být totožný s Dlužníkem, s výjimkou případů, kdy je financována nemovitost ve vlastnictví rodiče nebo dítěte Dlužníka, přičemž v takovém případě lze akceptovat výpisy z účtu i na jejich jméno.

k) předání aktuálního dokladu o vypořádání dluhů a povinností Dlužníků vůči státu (potvrzení o bezdlužnosti) potvrzeného místně příslušným finančním úřadem s datem potvrzení maximálně 60 dní před podáním žádosti o čerpání Úvěru,

3. Dlužník se zavazuje předat bance výpis z katastru nemovitostí týkající se nemovitosti uvedené v čl. VIII., odst. 1. písm. a) Smlouvy s vyznačením vkladu zástavního práva ve prospěch Banky s tím, že tato nemovitost musí splňovat podmínky stanovené v čl. III. odst. 2 Obchodních podmínek, a to nejpozději do tří měsíců od podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí podle Zástavní smlouvy k nemovitosti uvedené v čl. VIII., odst. 1. písm. a) Smlouvy. Banka je oprávněna pořídit si k ověření takové skutečnosti příslušnou informaci z katastru nemovitostí sama a Dlužník se v takovém případě zavazuje uhradit Bance za tuto službu poplatek za

Navrh smluvních podmínek

pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí dle Sazebníku, nebude-li tento výpis Dlužníkem předán do uvedeného termínu.

4. Dlužník se zavazuje předat bance výpis z katastru nemovitostí týkající se nemovitosti uvedené v čl. VIII., odst. 1. písm. b) Smlouvy s vyznačením vkladu zástavního práva ve prospěch Banky s tím, že tato nemovitost musí splňovat podmínky stanovené v čl. III. odst. 2 Obchodních podmínek, a to nejpozději do tří měsíců od podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí podle Zástavní smlouvy k nemovitosti uvedené v čl. VIII., odst. 1. písm. b) Smlouvy. Banka je oprávněna pořídit si k ověření takové skutečnosti příslušnou informaci z katastru nemovitostí sama a Dlužník se v takovém případě zavazuje uhradit Bance za tuto službu poplatek za pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí dle Sazebníku, nebude-li tento výpis Dlužníkem předán do uvedeného termínu.

5. Dlužník se zavazuje předat výpis z katastru nemovitostí, ze kterého je zřejmé, že vklad vlastnického práva byl proveden, a to do 31.8.2026. Banka je oprávněna pořídit si k ověření takové skutečnosti příslušnou informaci z katastru nemovitostí sama a Dlužník se v takovém případě zavazuje uhradit Bance za tuto službu poplatek za pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí dle Sazebníku, nebude-li tento výpis Dlužníkem předán do uvedeného termínu.

6. Dlužník se zavazuje zabezpečit do 31.12.2025 výmaz zástavního práva ve prospěch Brnomobil group, s.r.o. a do tohoto termínu předat bance výpis z katastru nemovitostí s vyznačením zástavního práva Banky na prvním místě. Banka je oprávněna pořídit si k ověření takové skutečnosti příslušnou informaci z katastru nemovitostí sama a Dlužník se v takovém případě zavazuje uhradit Bance za tuto službu poplatek za pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí dle Sazebníku, nebude-li tento výpis Dlužníkem předán do uvedeného termínu. Bance náleží za porušení této povinnosti smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, kterou se Dlužník v takovém případě zavazuje Bance uhradit, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7. Dlužník bere na vědomí, že úroková sazba Úvěru sjednaná v článku III odst. 1 Smlouvy obsahuje slevu ve výši 0,3 procentního bodu. Ta platí za předpokladu, že Dlužník uvedený v článku I Smlouvy jako první se dobrovolně rozhodl sjednat splácení Úvěru inkasem ze svého účtu, který je uvedený jako první v čl. VII. odst. 3 Smlouvy, tj. běžného platebního účtu vedeného v CZK pod obchodní značkou ČSOB/ ČSOB Poštovní spořitelna (dále jen „Účet“) a zajistí nejpozději od měsíce prvního čerpání Úvěru, že: a) pravidelně v rámci každého kalendářního měsíce bude debetní platební kartou vydanou k jeho účtům vedeným pod obchodní značkou ČSOB/ČSOB Poštovní spořitelna či kreditní kartou od ČSOB/ ČSOB Poštovní spořitelny prováděno 5 plateb u obchodníků nebo v rámci online obchodů na internetu (za platbu kartou se nepovažují výběry a vklady hotovosti ani jiné transakce prováděné v bankomatech, výběr hotovosti prostřednictvím služby CashBack, dobití kreditu předplacených služeb na bankomatech či jinde, a dále výběry a vklady hotovosti a zadání platebního příkazu na České poště), b) na Účet budou pravidelně v každém kalendářním měsíci připsány peněžní prostředky v minimální výši 15 000 Kč (dále jen „Příjem“). Tato podmínka se neuplatní, pokud v předcházejícím kalendářním měsíci majitel Účtu ještě nedosáhl věku 27 let). Do Příjmu na Účet se nezahrnují peněžní prostředky převedené z jeho účtů vedených pod obchodní značkou ČSOB/ČSOB Poštovní spořitelna; odeslané ve stejném kalendářním měsíci zpět na účet vedený mimo obchodní značku ČSOB/ČSOB Poštovní spořitelna, ze kterého byly poukázány či naopak; vybrané v hotovosti z Účtu a následně ve stejném kalendářním dni vloženy zpět na Účet či naopak. V případě, že Banka zjistí, že není dodržována kterákoliv z výše uvedených podmínek, je oprávněna odebrat příslušnou slevu z Úrokové sazby Úvěru a tím zvýšit úrokovou sazbu o 0,3 procentního bodu a upravit splátky Úvěru a případného poplatku za sjednané životní pojištění ve Smlouvě.

8. Dlužník bere na vědomí, že úroková sazba Úvěru sjednaná v článku III odst. 1 Smlouvy obsahuje slevu z Úrokové sazby Úvěru ve výši 0,2 procentního bodu a platí za předpokladu, že Dlužník má sjednáno splácení Úvěru inkasem ze svého účtu, který je uvedený jako první v čl. VII. odst. 3 Smlouvy, a současně nejpozději od data prvního čerpání úvěru bude zasílat na tento účet měsíčně částku alespoň 60 000 Kč. V případě, že banka zjistí, že Dlužník nedodržuje tyto podmínky, je oprávněna odebrat příslušnou slevu z Úrokové sazby Úvěru a tím zvýšit úrokovou sazbu o 0,2 procentního bodu a upravit splátku úvěru a výši případného poplatku za sjednané životní pojištění v úvěrové smlouvě.

VI.
Roční procentní sazba nákladů a celková částka k zaplacení

1. Roční procentní sazba nákladů na Úvěr (dále jen „**RPSN**“) činí 5,96 %, celková částka, kterou má Dlužník zaplatit činí 1 504 049,40 Kč.

2. Výše uvedená RPSN a celková částka, kterou má Dlužník zaplatit, byly vypočteny za následujících předpokladů:

Návrh smluvních podmínek

a) Smlouva bude uzavřena dne 3. 6. 2025.
b) Úvěr bude celý jednorázově čerpán v poslední den sjednané lhůty k čerpání, tj. dne 3. 6. 2026, při splnění všech podmínek čerpání dle této Smlouvy, a splácen bude v pravidelných splátkách dle této Smlouvy.
c) Výše měsíční splátky a splatnost první a dalších měsíčních splátek bude ve výši a nastane v datech uvedených v čl. VII. odst. 2.
d) Úvěr bude trvat po dobu uvedenou v čl. VII odst. 1.
e) Dlužník v souvislosti s Úvěrem zaplatí vedle splátek Úvěru dále tyto poplatky, které jsou do výše uvedené RPSN zohledněny:
    - Podání zástavní smlouvy a podání návrhu na vklad zástavního práva na katastr nemovitostí, správní poplatek za návrh na zápis zástavního práva do Katastru nemovitostí - ke dni 3. 6. 2025 dle příslušných právních předpisů, aktuálně ve výši 2 000,00 Kč za podání ke každému katastrálnímu pracovišti a dvakrát správní poplatek za ověření podpisu zástavce - ke dni 3. 6. 2025 dle příslušných právních předpisů, aktuálně ve výši 2x 50 Kč, celkem tedy 2 100,00 Kč;
    - Čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně - ke dni 3. 6. 2026 ve výši 1 000,00 Kč, nebo čerpání úvěru zadané přes Hypoteční zónu (hypotecnizona.cz) ke dni 3. 6. 2026, 1. zdarma, každé další ve výši 250,00 Kč;
    - Zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí - ve výši 1 000,00 Kč spolu s náhradou příslušného správního poplatku, aktuálně ve výši 1 600,00 Kč za podání ke každému katastrálnímu pracovišti, tj. celkem 2 600,00 Kč - ke dni 30. 6. 2038;
    - Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou - ve výši 150,00 Kč, splatný ročně vždy k 15. lednu;
    - Pojistné z pojištění Předmětu zajištění placené po dobu trvání Úvěru od jeho prvního čerpání, zohledněny alikvotní měsíční náklady Dlužníka ve výši 400,00 Kč vždy k poslednímu dni měsíce dle údajů uvedených Dlužníkem v Žádosti o úvěr;

f) Výše roční procentní sazby nákladů a celková částka, kterou má Dlužník zaplatit, byly vypočítány též za předpokladu, že úroková sazba Úvěru bude po celou dobu trvání Úvěru ve stejné výši, v jaké je sjednána v čl. III. odst. 1.

3. Poskytnutí Úvěru je či může být spojeno s povinností Dlužníka zaplatit i některé další platby, které nelze předem určit a zohlednit tak v RPSN a celkové částce, kterou má Dlužník zaplatit:
a) Dlužník může (namísto placení správního poplatku za návrh na zápis zástavního práva) využít službu Banky spočívající v podání návrhu na zápis zástavního práva elektronicky Bankou za cenu složenou z náhrady tohoto správního poplatku ve výši 1 600,00 Kč a poplatku ve výši 500,00 Kč za podání návrhu ke každému jednomu katastrálnímu pracovišti.
b) Čerpání Úvěru vázané na splnění podmínek dle této Smlouvy je předpokládáno v poslední den sjednané lhůty k čerpání, a to i v případě, že část Úvěru může být čerpána již po splnění jen některých z těchto podmínek. Pokud bude část Úvěru čerpána dříve v průběhu lhůty k čerpání, zaplatí Dlužník navíc úrok z takto načerpané části Úvěru naběhlý za zbytek lhůty k čerpání. Výše uvedená celková částka k zaplacení Dlužníkem se tak navýší o tento Úrok.
c) V případě čerpání Úvěru je účtován poplatek ve výši 1 000,00 Kč za každé čerpání Úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně.
d) Z částky Úvěru nevyčerpané do šesti měsíců od uzavření této Smlouvy bude účtován poplatek za rezervaci finančních prostředků dle Sazebníku.
e) Za pořízení výpisu z katastru nemovitostí k předložení Bance zaplatí Dlužník správní poplatek dle příslušných právních předpisů, případně za poplatek ve výši 200,00 Kč a náhradu příslušného správního poplatku za pořízení daného výpisu z katastru nemovitostí si jej Banka obstará sama. Správní poplatek je závislý na počtu měrných jednotek (parcel, staveb atp.) na konkrétním výpisu z katastru nemovitostí.
f) Pokud nedojde k zániku zástavního práva úplným splacením Úvěru, ale vzdáním se zástavního práva ze strany Banky, bude za vzdání se zástavního práva Banky účtován poplatek ve výši 1 000,00 Kč spolu s náhradou příslušného správního poplatku, aktuálně ve výši 1 600,00 Kč za podání ke každému katastrálnímu pracovišti. Poplatek Bance ve výši 1 000,00 Kč může být účtován též za vystavení příslibu Banky o podmínkách vzdání se zástavního práva.
g) Případné náklady na vyhotovení notářského zápisu o uznání dluhu z Úvěru, je-li Smlouvou sjednáno.
h) Náklady na vedení účtu u jiné banky, určeného pro splácení Úvěru, které nejsou k datu uzavření této Smlouvy známy.
i) Dle požadavků Dlužníka mohou být v souvislosti s Úvěrem poskytnuty Bankou i další služby a úkony zpoplatněné dle Sazebníku, případně mohou jednáním Dlužníka nastat jiné okolnosti, z nichž dle této Smlouvy či Sazebníku vznikne povinnost Dlužníka k případným dalším platbám.
j) Čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí ve výši 2 200,00 Kč; pokud tuto možnost využijete.

Návrh smluvních podmínek

VII.
Splácení Úvěru

1. Smluvní strany se dohodly, že Úvěr bude splacen nejpozději do 12 let od první splátky po dočerpání Úvěru. Dlužník má právo obdržet na požádání bezplatně tabulku umoření Úvěru kdykoliv během trvání této Smlouvy.

2. Dlužník se zavazuje splácet Úvěr ve formě Anuitní splátky Úvěru vždy 15. den každého měsíce, přičemž dnem úhrady se rozumí den, ve kterém byla příslušná částka inkasována z účtu uvedeného v odst. 3 tohoto článku. Za předpokladu úplného dočerpání Úvěru výše Anuitní splátky činí 9 983,50 Kč. První Anuitní splátka Úvěru proběhne 15. den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl k počátku jeho 15. dne Úvěr již dočerpán, tento termín bude uveden v Oznámení Banky, které Dlužník obdrží po dočerpání Úvěru; do té doby je vždy 15. den každého měsíce splatná pouze úhrada úroků z vyčerpané části Úvěru. Tímto Oznámením Banky, jakož i dalšími Oznámeními Banky, která Dlužník obdrží v souvislosti s ukončením platnosti úrokové sazby dle článku III. Smlouvy, budou stanoveny rovněž konkrétní výše Anuitních splátek Úvěru a období, po které budou spláceny. Dlužník zaplatí celkově 144 Anuitních splátek. Po dni 2. června 2028 se může výše Anuitní splátky změnit v závislosti na vývoji úrokové sazby podle článku III. Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že Anuitní splátku Úvěru, úhradu nákladů, poplatků, úroků z prodlení a případných nákladů spojených s uplatněním pohledávky, a to ve výši stanovené v Sazebníku, jakož i úhradu smluvních pokut, je Dlužník povinen splácet ze svého účtu č. 000000-0223313434/0300 na technický účet Československé obchodní banky, a.s. č. 000000-0192883222/0300, který vyjma inkasa neslouží k přímým platbám. Dlužník, který je majitelem účtu č. 000000-0223313434/0300, tímto dává svolení k inkasu splátek úvěru a poplatků souvisejících s úvěrem podle Smlouvy z tohoto účtu na technický účet Československé obchodní banky, a.s. č. 000000-0192883222/0300. Uvedený Dlužník souhlasí s tím, aby v případě, že na jeho shora uvedeném účtu nebude dostatek peněžních prostředků k provedení inkasa ve výši vyplývající ze shora uvedené úvěrové smlouvy, bylo provedeno částečné inkaso, a to do výše disponibilních peněžních prostředků na tomto účtu. Dále uvedený Dlužník souhlasí s tím, že v případě úplného neuhrazení dlužných splatných částek úvěru a poplatků dle Smlouvy bude inkaso prováděno každý následující pracovní den do úplného uhrazení takových dlužných splatných částek. Připadne-li den splatnosti Anuitní splátky Úvěru na sobotu, neděli nebo svátek, lze příslušnou částku inkasovat nejbližší předcházející pracovní den. Dlužník s placením shora uvedených plateb výslovně souhlasí a zavazuje se, že včas převede na svůj výše uvedený účet dostatek finančních prostředků k jejich úhradám, a to nejpozději do 17:00 hod. dne provedení platby. Dlužník bere na vědomí, že Banka přijímá pouze tuzemské bezhotovostní převody v české měně, nemá BIC identifikační kód a případné platby ze zahraničí tak může Banka přijímat pouze nepřímo prostřednictvím jiné tuzemské banky.

4. Pokud Banka obdrží na splácení Úvěru částku převyšující výši příslušné splátky, případně jiné dlužné částky, a současně Dlužník neoznámí, že takovou platbou chce předčasně splatit Úvěr, tak nedohodnou-li se Dlužník a Banka jinak, je taková částka považována za předplacení Úvěru a Banka ji použije na úhradu v budoucnu nejdříve splatných dlužných částek, a to vždy k jejich řádnému datu splatnosti. Pokud takto Dlužník poukáže Bance částku převyšující veškeré, i v budoucnu splatné dlužné částky, a nedohodne-li se Banka a Dlužník jinak, vrátí Banka takovýto přeplatek na účet Dlužníka uvedený v odst. 3 tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu po uhrazení poslední měsíční splátky. Dlužník je povinen oznámit Bance změnu čísla účtu pro vrácení přeplatku, je-li takové změny třeba. Výše uvedené ujednání tohoto odstavce se použije také v případě vypořádání případného přeplatku z Předčasné splátky Úvěru.

5. Další platby, ke kterým je či bude Dlužník vedle výše uvedených splátek Úvěru Bance zavázán, jsou uvedeny v čl. VI. odst. 2 Smlouvy v souvislosti s RPSN Úvěru, dle konkrétních Dlužníkem požadovaných služeb Banky či okolností Úvěru může být Dlužník zavázán k zaplacení dalších poplatků dle Sazebníku. Úvěr je splácen přímo Anuitními splátkami, z plateb Dlužníka není vytvářen žádný kapitál, jehož použitím by teprve byl Úvěr splácen.

6. Dlužník má právo Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoli po dobu trvání závazku založeného touto Smlouvou. O tomto svém záměru je Dlužník povinen Banku předem informovat sdělením data a výše zamýšlené splátky (dále jen „**Předčasná splátka**“). Doba trvání Úvěru a počet Anuitních splátek Úvěru se provedením Předčasné splátky nemění, ale Banka v takovém případě stanoví Oznámením novou výši Anuitní splátky. Po obdržení informace o úmyslu Dlužníka Úvěr zcela nebo zčásti splatit Banka bez zbytečného odkladu poskytne Dlužníkovi za účelem zvážení důsledků předčasného splacení:

- vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset Dlužník v případě předčasného splacení zaplatit s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,

- jde-li o předčasné splacení v období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba, též údaje o předpokládané výši náhrady účelně vynaložených nákladů Banky s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet,

Nevyhl smluvní formulář

- informaci o případných dalších důsledcích předčasného splacení pro Dlužníka, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí Banka požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení a

- specifikaci bankovního účtu pro účely provedení Předčasné splátky Úvěru.

7. Jde-li o předčasné splacení v období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková doba, má Banka v takovém případě právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vznikly v souvislosti s předčasným splacením. Účelně vynaloženými náklady se rozumí částka odpovídající kladnému součtu nezbytných administrativních nákladů na předčasné splacení, jejichž výše nesmí přesáhnout částku 1 000 Kč, a úrokového rozdílu mezi smluvním úrokem a referenčním úrokem. Smluvním úrokem se rozumí částka úroku, kterou by Dlužník podle Smlouvy zaplatil za dobu ode dne předčasného splacení do konce období, pro které je sjednána pevná úroková sazba. Referenčním úrokem je částka úroku, kterou by Dlužník při použití výše splátky sjednané ve Smlouvě zaplatil za dobu ode dne předčasného splacení do konce období, pro které je sjednána pevná úroková sazba, pokud by nesplacená část celkové výše Úvěru byla ode dne předčasného splacení úročena průměrem úrokových sazeb uveřejněným Českou národní bankou v kalendářním měsíci předcházejícím dni předčasného splacení pro skupinu srovnatelných spotřebitelských úvěrů na bydlení. Uvedený způsob výpočtu náhrady nákladů předčasného splacení Úvěru má přednost před případným jiným způsobem výpočtu této náhrady nákladů uvedeným v Obchodních podmínkách. Předpokládanou výši nákladů spojené s předčasným splacením Banka Dlužníkovi oznámí bez zbytečného odkladu poté, co Dlužník o předčasné splacení Úvěru požádá či jej Bance oznámí. Skutečná výše náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením Úvěru bude stanovena dle hodnot výše administrativních nákladů, smluvního a referenčního úroku platného ke dni předčasného splacení. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by Dlužník zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba a současně nesmí přesáhnout 0,25 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru za každý započatý rok zbývající do konce období, pro které je sjednána pevná úroková sazba, nejvýše však 1 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru. Pokud je Předčasnou splátkou Úvěr zcela splacen, vedle samotných nákladů předčasného splacení náleží Bance i poplatek za zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí.

8. Banka nemůže požadovat náhradu nákladů za částečné či úplné předčasné splacení, pokud bylo provedeno:

- v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení Úvěru,

- v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,

- ve lhůtě 3 měsíců poté, co Banka Dlužníka oznámila novou výši zápůjční úrokové sazby podle čl. III Smlouvy,

- v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity Dlužníka, nebo jeho manžela nebo registrovaného partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet Úvěr,

- ve lhůtě 1 měsíce přede dnem výročí uzavření Smlouvy a maximálně do výše 25 % celkové výše Úvěru, Přesahuje-li předčasně splacená část Úvěru 25 % celkové výše Úvěru, nesmí Banka požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení z té části předčasně splacené části Úvěru, která nepřesahuje 25 % celkové výše Úvěru,

- po uplynutí 24 měsíců od uzavření Smlouvy, došlo-li k převodu vlastnického práva k nemovité věci, převodu věcného práva k nemovité věci, převodu družstevního podílu v bytovém družstvu nebo převodu účasti v jiné právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného domu, byl-li Úvěr zajištěn touto nemovitou věcí nebo týkal-li se účel Úvěru na bydlení uvedený v § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru této nemovité věci nebo její součásti, družstevního podílu v bytovém družstvu nebo účasti v jiné právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného domu, nebo

- po uplynutí 24 měsíců od uzavření Smlouvy v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů, jehož předmětem byla nemovitá věc, věcné právo k nemovité věci, družstevní podíl v bytovém družstvu nebo účast v jiné právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného domu, byl-li Úvěr zajištěn touto nemovitou věcí nebo týkal-li se účel spotřebitelského úvěru na bydlení uvedený v § 2 odst. 2 písm. b) této nemovité věci nebo její součástí, družstevního podílu v bytovém družstvu nebo účasti v jiné právnické osobě zakládající právo užívání bytu nebo rodinného domu.

Návrh smluvních podmínek

Oznámení Banky o změně úrokové sazby v důsledku toho, že odpadl důvod pro poskytnutí slevy z úrokové sazby nebo v důsledku porušení Smlouvy Dlužníkem není oznámením o nové výši zápůjční úrokové sazby, vylučujícím závazek Dlužníka k náhradě nákladů za předčasné splacení Úvěru.

9. V případě, že nebudou finanční prostředky pro provedení Předčasné splátky Úvěru spolu s veškerými splatnými dlužnými částkami vyplývajícími ze Smlouvy a Souvisejících smluvních dokumentů v dohodnuté výši včas připsány na účet určený Bankou, Banka je oprávněna Předčasnou splátku zrušit. V případě, že Dlužník nejpozději v den Předčasné splátky její provedení odvolá, bude Předčasná splátka zrušena. Veškeré případné prostředky připsané na účet Banky určené pro Předčasnou splátku, vyjma prostředků určených k úhradě závazků Dlužníka, ohledně nichž je Dlužník v prodlení, budou v případě jejího zrušení zaslány zpátky na účet, ze kterého byly přijaty.

10. Dlužník je oprávněn písemně požádat Banku o snížení Anuitní splátky Úvěru celkově až 30% z poslední oznámené nové výše Anuitní splátky, kterou minimálně šest po sobě následujících měsíců řádně a včas splácel, kdy důvodem oznámení nové výše Anuitní splátky bylo ukončení čerpání Úvěru, změna výše úrokové sazby, nebo předčasné splacení části Úvěru. Snížení Anuitní splátky do uvedeného limitu může Dlužník uskutečnit i postupně více dílčími sníženími.

11. Pokud si Dlužník Anuitní splátku takto sníží, může si ji následně navýšit zpět, a to i postupně více dílčími navýšeními, avšak pouze do výše, která je vyšší z následujících: poslední oznámená nová výše Anuitní splátky dle předešlého odstavce, nebo výše Anuitní splátky předpokládaná při úplném dočerpání Úvěru, jak je uvedena v čl. VII. odst. 2 Smlouvy.

12. Dlužník je oprávněn si Anuitní splátku takto snížit nebo následně navýšit jen za současného splnění těchto dalších pravidel:

a) řádně a včas uskutečnil minimálně šest předcházejících po sobě jdoucích Anuitních splátek Úvěru,
b) úroková sazba Úvěru není navýšena z důvodu neplnění smluvních podmínek Dlužníkem,
c) neměl v posledních 36 měsících sjednán odklad splátek jistiny Úvěru a současně v tomto období neměl vůči Bance jakékoliv dluhy po splatnosti a řádně plní všechny další závazky ze Smlouvy,
d) není ve finanční tísni,
e) snížení či navýšení Anuitní splátky se uplatní od Anuitní splátky následující po doručení příslušné žádosti Dlužníka Bance; nejdříve však po čtrnácti dnech od takového doručení,
f) konečná doba splatnosti Úvěru a celkový počet splátek se změní úměrně provedenému snížení či zvýšení Anuitní splátky; pokud by tím však měla konečná splatnost Úvěru přesáhnout den 3. 6. 2046 nebo den, kdy nejstarší z osob na straně Dlužníka dosáhne 65 let věku, stanoví se jako konečná doba splatnosti Úvěru den takovému dni nejbližší předcházející, který je číselně shodný se dnem splatnosti Anuitní splátky, a Dlužníkem oznámené snížení Anuitní splátky tomu Banka přizpůsobí, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak,
g) pokud Dlužník požádá o vyšší snížení Anuitní splátky, než je přípustné dle těchto ujednání, použije se nejnižší přípustná výše Anuitní splátky Úvěru, která vyhovuje těmto ujednáním; obdobně pokud Dlužník požádá o vyšší navýšení Anuitní splátky, než je přípustné dle těchto ujednání, použije se nejvyšší přípustná výše Anuitní splátky Úvěru, která vyhovuje těmto ujednáním,
h) snížení či zvýšení Anuitní splátky či nemožnost provedení požadované změny a z toho plynoucí novou konečnou dobu splatnosti Úvěru potvrdí Banka Dlužníkovi Oznámením,
i) za každou provedenou změnu výše Anuitní splátky dle těchto pravidel náleží Bance poplatek dle Sazebníku.

VIII.
Zajištění Úvěru

1. Dlužník se zavazuje zajistit Úvěr zřízením zástavního práva k nemovitostem ve prospěch Banky.

Předmět zajištění:

a)
Jednotka č. 1866/30, byt, v budově č.p. 1866 na pozemku parc. č. 2501/4 a spoluvl. podíl 198/10536 na společných částech domu v části obce Sokolov, k.ú. Sokolov, obec Sokolov, spoluvl. podíl 198/10536 na pozemku parc. č. 2501/4 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov.

Pro účely Pojištění zástavy ve smyslu Obchodních podmínek stanovuje Banka pojistnou hodnotu hlavních nemovitostí (staveb) takto:

reprodukční hodnota:	653 400,00 Kč,
obvyklá cena:	1 040 000,00 Kč.

Návrh smluvních podmínek

b)
Jednotka č. 1792/33, byt, v budově č.p. 1792 na pozemku parc. č. 1492/123 a spoluvl. podíl 198/16318 na společných částech domu v části obce Sokolov, k.ú. Sokolov, obec Sokolov, spoluvl. podíl 198/16318 na pozemku parc. č. 1492/123 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov.

Pro účely Pojištění zástavy ve smyslu Obchodních podmínek stanovuje Banka pojistnou hodnotu hlavních nemovitostí (staveb) takto:

reprodukční hodnota:	673 200,00 Kč,
obvyklá cena:	1 040 000,00 Kč.

(dále též „**Předmět zajištění**“)

2. Dlužník je povinen od vzniku zástavního práva dle odst. 1 tohoto článku po celou dobu trvání této Smlouvy:

a) bez zbytečného odkladu písemně informovat Banku o poškození nebo zničení Předmětu zajištění,

b) po dobu trvání Úvěru, po kterou bude součástí Předmětu zajištění dokončená stavba, zabezpečit Pojištění zástavy, a to včetně živelního pojištění. Na základě případného požadavku Banky je Dlužník povinen v rámci živelního pojištění zabezpečit též pojištění pro případ záplavy, povodně a poškození vodovodní škodou, tj. nečekaným a náhlým únikem vody, páry nebo kapaliny. Toto musí Dlužník řádně doložit předložením originálu pojistné smlouvy nebo pojistky. Dlužník se zavazuje platit nebo zajistit placení sjednaného pojistného příslušné pojišťovně. V případě pojistné události je možné s Bankou dohodnout použití pojistného plnění k úhradě Dlužné částky formou Předčasné splátky, nebo uvolnění finančních prostředků na opravu poškozené stavby či prostoru do původního stavu, popř. k její nové výstavbě, a to do výše přijatého pojistného plnění. Pojistné plnění do 300 000 Kč je Bankou uvolněno bez podmínek, podmínkou uvolnění dalších prostředků je doložení použití těchto finančních prostředků na opravu poškozené stavby či prostoru, příp. k její nové výstavbě. Banka je oprávněna takto uvolňovat finanční prostředky i v případě, že pojistné plnění přesahuje výši pohledávky Banky za Dlužníkem z titulu Smlouvy. Případný zůstatek z pojistného plnění Banka neprodleně vyplatí oprávněné osobě z příslušné pojistné smlouvy,

c) dozajistit Úvěr zástavním právem k další nemovitosti, nebo splatit odpovídající část Úvěru v případě, že dojde ke snížení hodnoty zajištění Úvěru, a to ve lhůtě stanovené Bankou.

IX.
Práva a povinnosti Banky při porušení Smlouvy Dlužníkem

1. Zjistí-li Banka, že Dlužník neplní jakékoliv povinnosti ze Smlouvy, Obchodních podmínek nebo podmínky vyplývající ze Souvisejících smluvních dokumentů, má Banka právo Dlužníka vyzvat k nápravě. Toto právo má i tehdy, pokud změny v osobní a finanční situaci Dlužníka, popř. třetích osob (zástavce, ručitele), vyvolávají oprávněné obavy, že Dlužník může mít problémy se splácením Úvěru, případně je ohroženo zajištění Úvěru. Banka má právo si v těchto případech vyžádat předložení doplňujících podkladů a Dlužník je povinen tyto podklady v termínu stanoveném Bankou poskytnout.

2. Poruší-li Dlužník jakékoliv povinnosti ze Smlouvy, Obchodních podmínek nebo ze Souvisejících smluvních dokumentů, má Banka právo přijmout některé z následujících úvěrových opatření:

a) započítat dlužnou částku oproti případné pohledávce Dlužníka za Bankou, případně inkasovat prostředky k úhradě takové dlužné částky z kteréhokoliv účtu Dlužníka, který by byl Bankou veden,

b) požadovat úrok z prodlení ve výši dle této Smlouvy,

c) požadovat zaplacení smluvní pokuty vyplývající ze Smlouvy, Obchodních podmínek či Souvisejících smluvních dokumentů,

d) zvýšit úrokovou sazbu Úvěru až na hodnotu trojnásobku původní úrokové sazby Úvěru,

e) odmítnout, omezit, přerušit nebo ukončit čerpání Úvěru,

f) požadovat okamžité jednorázové splacení dosud nesplacené jistiny Úvěru, přičemž před tím, než bude Úvěr zesplatněn, vyzve Banka Dlužníka k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu lhůtu v délce třiceti (30) dnů k uhrazení této dlužné splátky, v takovém případě se úroky z Úvěru stávají splatnými vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce, v němž vznikly,

Návrh smluvních podmínek

g) odstoupit od Smlouvy,

h) požadovat úhradu nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s prodlením Dlužníka, a to ve výši stanovené Smlouvou, Obchodními podmínkami, Souvisejícími smluvními dokumenty nebo Sazebníkem.

3. Smluvní strany sjednávají, že při neplnění peněžitých závazků Dlužníka, vyplývajících ze Smlouvy, Obchodních podmínek či souvisejících smluvních dokumentů, náleží Bance zákonný úrok z prodlení dle obecně závazných právních předpisů, přičemž aktuální výše sazby úroku z prodlení k datu podpisu Smlouvy činí 12,00 % p. a. Výše sazby úroků z prodlení je dle obecně závazných právních předpisů určena na základě dvoutýdenní repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, která je zvýšena o 8 procentních bodů. Výše sazby úroků z prodlení se tak může změnit vždy k 1.1. nebo 1.7. daného kalendářního roku. Aktuální výše dvoutýdenní reposazby je dostupná na internetových stránkách České národní banky www.cnb.cz. Nestanoví-li obecně závazné právní předpisy sazbu úroku z prodlení, platí sazba úroku z prodlení ve výši 15%. Úrok z prodlení je splatný vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce, v němž vznikl.

4. Pokud to Smlouva, Obchodní podmínky či Související smluvní dokumenty stanoví, při neplnění peněžitých nebo nepeněžitých závazků Dlužníka náleží Bance smluvní pokuta ve sjednané výši. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Banky na úroky z prodlení. Není-li sjednáno jinak, je splatná do třiceti (30) dnů od výzvy Banky k její úhradě.

5. Pokud bude Dlužník v prodlení s plněním svých peněžitých nebo nepeněžitých povinností podle Smlouvy, zejména pak v případě prodlení Dlužníka s plněním povinnosti řádně a včas splácet Úvěr včetně příslušenství Úvěru, bude povinen uhradit Bance na základě písemné výzvy Banky (i) účelně vynaložené náklady v souvislosti s tímto prodlením a (ii) smluvní pokutu, dle položky Sazebníku „Výzva k úhradě dlužné částky nebo plnění ostatních povinností“. Trvá-li prodlení navzdory výzvě, může Banka požadovat tuto náhradu účelně vynaložených nákladů a smluvní pokutu opakovaně dle Sazebníku, a to za každý kalendářní měsíc následující po měsíci, kdy prodlení vzniklo. Souhrn těchto smluvních pokut v jednom kalendářním roce však musí být nižší než 3 000 Kč a výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou Úvěru může činit nejvýše 500 Kč.

6. Úhradou úroků z prodlení nebo smluvní pokuty není Dlužník zbaven povinnosti uhradit případnou škodu, která by Bance vznikla v důsledku takového jednání Dlužníka.

7. Nedoloží-li Dlužník do doby stanovené Smlouvou nebo na výzvu Banky případně sjednané účelové použití Úvěru, je Banka oprávněna zvýšit úrokovou sazbu Úvěru až na hodnotu trojnásobku původní úrokové sazby Úvěru. Stejně tak zvýšit úrokovou sazbu Úvěru je Banka oprávněna i v případě, kdy Dlužník poruší svoji povinnost zajistit pojištění Předmětu zajištění způsobem sjednaným dle této Smlouvy, či Dlužník nesplní jinou specifickou povinnost, k jejímuž splnění se Dlužník zavázal v čl. V. Smlouvy, a která měla být splněna dodatečně po dočerpání Úvěru. Novou výši úrokové sazby Úvěru, dobu platnosti a datum její účinnosti a novou výši splátek Úvěru Banka sdělí Dlužníkovi obdobným způsobem jako při jakékoli změně úrokové sazby.

Nedoloží-li Dlužník do doby stanovené Smlouvou nebo na výzvu Banky sjednané účelové použití Úvěru do výše nepřesahující 10 % z celkové výše Úvěru, je oprávněn v téže lhůtě provést Předčasnou splátku části Úvěru ve výši, ve které nebyly Bance tyto doklady doloženy. Provede-li Dlužník tuto Předčasnou splátku, smluvní pokuta ve formě zvýšení úrokové sazby se neuplatní.

8. Banka má právo odmítnout, omezit, přerušit nebo ukončit čerpání Úvěru, pokud:

a) ke dni předání souhlasu Dlužníka s čerpáním Úvěru je povinnost k provedení úhrady vyplývající z Příslušného dokladu splatná za méně než 5 pracovních dnů,

b) na Předmětu zajištění vázne jiné zástavní právo třetí osoby, které by bylo ve stejném nebo v přednostním pořadí se zástavním právem zřízeným ve prospěch Banky nebo jsou dány předpoklady či skutečnosti pro jeho vznik, případně převod Předmětu zajištění je dle dříve platné právní úpravy omezen, ledaže jsou splněny podmínky, za kterých je takový stav dle čl. III. odst. 2 Obchodních podmínek přípustný,

c) běží výpovědní lhůta Smlouvy,

d) se Dlužník nebo osoba, která poskytla zajištění Úvěru, stali účastníkem soudního řízení, rozhodčího řízení, správního řízení nebo je proti nim vedeno trestní stíhání, které by mohlo nepříznivě ovlivnit jejich finanční situaci nebo ohrozit návratnost Úvěru,

Návrh smluvních podmínek

e) jsou dány předpoklady či skutečnosti pro vznik zákonného nebo soudcovského zástavního práva v přednostním pořadí před Bankou nebo uvolněného zástavního práva na nemovitosti, která je Předmětem zajištění,

f) se snížila hodnota zajištění Úvěru,

g) nastane některá z okolností, pro které je Banka zároveň oprávněna požadovat okamžité jednorázové splacení jistiny Úvěru nebo odstoupit od této Smlouvy,

9. Banka může požadovat okamžité jednorázové splacení jistiny Úvěru nebo odstoupit od této Smlouvy, pokud:

a) Dlužník bude v prodlení s řádnou úhradou více než dvou splátek Úvěru nebo jedné splátky Úvěru po dobu delší než tři měsíce,

b) Dlužník použije Úvěr k jinému než sjednanému účelu nebo pokud nebude možné Úvěr ke smluvenému účelu použít; toto ustanovení neplatí pro neúčelové Úvěry,

c) dojde ke snížení hodnoty zajištění Úvěru dle odst. 13 tohoto článku a Dlužník nedoplní zajištění Úvěru ve lhůtě a ve výši stanovené Bankou, nebo Dlužník neposkytne Bankou vyžadované podklady dle odst. 1 toho článku,

d) dojde k některé z následujících událostí a Dlužník nedoplní zajištění Úvěru ve lhůtě a ve výši stanovené Bankou, nebo Dlužník neposkytne Bankou vyžadované podklady dle odst. 12 tohoto článku:

i. úmrtí Dlužníka, pokud nejde o osobu zástavního dlužníka,

ii. zánik či zjištění neplatnosti pojištění k Předmětu zajištění požadovaného Bankou dle čl. VIII. této Smlouvy, ledaže je bezprostředně nahrazeno jiným pojištěním splňujícím požadavky dle čl. VIII. této Smlouvy,

iii. zapsání Předmětu zajištění do majetkové podstaty, resp. tvoří-li Předmět zajištění majetkovou podstatu ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,

iv. zahájení insolvenčního řízení vůči Dlužníkovi nebo osobě, která poskytla zajištění Úvěru, vydání rozhodnutí o zjištění úpadku této osoby či dlužníka, prohlášení konkursu na majetek této osoby či dlužníka, povolení oddlužení, vstup této osoby či Dlužníka do likvidace, nebo zrušení konkursu prohlášeného na majetek těchto osob z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,

v. nařízení exekuce na majetek Dlužníka nebo osoby, která poskytla zajištění Úvěru, nařízení výkonu rozhodnutí prodejem Předmětu zajištění, provádění veřejné dražby, jejímž předmětem je Předmět zajištění, nebo vznik jiných omezení vlastnických práv k nemovitosti, která je předmětem zajištění Úvěru,

vi. je-li Předmět zajištění předmětem soudního řízení.

e) Dlužník poskytne Bance nepravdivé, neúplné nebo vědomě nesprávné podklady a informace, které byly rozhodující pro poskytnutí Úvěru, nebo neposkytne Bance správné, pravdivé a úplné podklady či informace, k jejichž poskytnutí je dle této Smlouvy přímo či na základě výzvy Banky zavázán.

f) Dlužník oznámí nebo Banka sama zjistí podstatné zhoršení finanční situace Dlužníka nebo podstatné změny osobní povahy ohrožující jeho schopnost splatit Úvěr.

10. V případě, že je důvodem pro požadavek okamžitého jednorázového splacení jistiny Úvěru nebo odstoupení od této Smlouvy prodlení Dlužníka se splněním některé povinnosti dle této Smlouvy, vyzve nejprve Banka Dlužníka k jejímu splnění v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů od doručení takové výzvy. V případě uplatnění požadavku Banky na okamžité jednorázové splacení jistiny Úvěru je Dlužník povinen vrátit Bance neuhrazenou část Úvěru a zaplatit Příslušenství, za dobu, po kterou měl k dispozici Úvěr, a to do třiceti (30) dnů ode dne odeslání výzvy Banky Dlužníkovi. Do doby zaplacení Úvěru se uplatní sjednaná úroková sazba a úrok z prodlení.

11. Banka odstupuje od Smlouvy písemností odesílanou na Korespondenční místo Dlužníka. K zániku Smlouvy dojde dnem doručení Dlužníkovi. V tomto případě má Banka právo:

Návrh smluvních podmínek

a) na vrácení Dlužné částky,

b) na zaplacení posledně sjednaného úroku z Úvěru z dosud nesplacené části Úvěru ode dne výpočtu Dlužné částky ze strany Banky do dne jejího zaplacení

c) případné nevratné poplatky zaplacené Bankou orgánům veřejné moci nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné moci, a

d) na zákonný úrok z prodlení dle právních předpisů, a to z celé Dlužné částky do dne jejího zaplacení. Úrok z prodlení z Dlužné částky má Banka právo požadovat v případě prodlení Dlužníka s úhradou Dlužné částky počínaje prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k dobrovolné úhradě Dlužné částky uvedené v písemnosti, kterou Banka od Smlouvy odstoupí.

12. Banka má právo požadovat podklady pro stanovení Obvyklé ceny nemovitosti jak před poskytnutím Úvěru, tak po dobu trvání úvěrového vztahu v případě, že došlo ke snížení hodnoty zajištění Úvěru.

13. Za snížení hodnoty zajištění Úvěru se považuje zejména:

a) objektivní snížení Obvyklé ceny Předmětu zajištění v důsledku změn na trhu s nemovitostmi,

b) poškození Předmětu zajištění, které může mít vliv na její stavebně-technický stav, hodnotu, prodejnost nebo účel užívání nemovitosti,

c) provedení stavebních úprav nebo změny v účelu užívání Předmětu zajištění, které mohou mít vliv na cenu nemovitosti nebo ovlivnit její prodejnost,

d) dodatečné zřízení věcného břemene, práva stavby či zástavního práva k Předmětu zajištění nebo pronajmutí Předmětu zajištění,

e) smluvní převod Předmětu zajištění na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Banky,

f) zánik Předmětu zajištění, přičemž zánikem budovy se rozumí stav, kdy v důsledku stavebních úprav či jiných skutečností přestalo být patrno dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží,

g) vznik či zjištění právních či skutkových okolností, které jakkoliv brání ve zřízení či trvání zajištění Úvěru v rozsahu a způsoby sjednanými touto Smlouvou.

14. Banka má právo na úhradu veškerých správních poplatků a jiných nákladů, které vzniknou Bance v souvislosti se změnou zajištění nebo dozajištění Úvěru, a to v jejich vynaložené výši.

15. Úvěr se stává splatným též v případě, že:

a) jediný Dlužník ze Smlouvy zemřel, přičemž existuje ještě jiný vlastník (příp. spoluvlastník) Předmětu zajištění a dědické řízení bylo zastaveno usnesením soudu dle § 153 nebo § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném a účinném znění nebo dědictví usnesením soudu připadlo státu, nebo byla ukončena likvidace dědictví rozhodnutím dle § 276 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném a účinném znění, a to ke dni právní moci příslušného usnesení a za předpokladu, že není mezi osobou, jež vstoupila do pozice Dlužníka ze Smlouvy, a Bankou dohodnuto jinak,

b) jedinému Dlužníkovi ze Smlouvy bylo soudem v rámci insolvenčního řízení pravomocně povoleno oddlužení, přičemž vlastník (příp. spoluvlastník) zastavené nemovitosti je osoba odlišná od tohoto Dlužníka, a to ke dni právní moci příslušného usnesení, není-li dohodnuto jinak.

Návrh smluvních podmínek

X.
Sazebník

1. Za zpracování Úvěru, za správu Úvěru, jakož i za ostatní služby poskytované Bankou Dlužníkovi, náleží Bance poplatky a náhrady nákladů dle níže uvedeného Sazebníku, které jsou uvedeny v článku VI. odst. 2 Smlouvy. Rozhodne-li se Dlužník využít další služby či úkony Banky v článku VI. odst. 2 Smlouvy nepředpokládané, náleží za ně Bance též poplatky a náhrady nákladů dle tohoto Sazebníku. Dlužník se zavazuje poplatky a náhrady nákladů uhradit i v případě, že nedojde k čerpání Úvěru, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Dlužník a Banka se dohodli, že Banka je oprávněna v průběhu trvání Smlouvy měnit tento Sazebník v

závislosti na změnách cen peněžních a dalších služeb a Dlužník se zavazuje s obsahem změn vždy seznámit. Změna Sazebníku bude Dlužníkovi oznámena na výpisu k Úvěru ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. XII. odst. 6 Smlouvy.

Návrh smluvních podmínek

Sazebník ČSOB Hypoteční banky, a.s.

pro Smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016
Účinnost od 26. 4. 2025

ČSOB Hypoteční banka

Náš tip: Spravujte svůj hypoteční úvěr elektronicky. Směřujte své požadavky rovnou do Hypoteční zóny, je to rychlejší a ušetříte na poplatcích oproti vyřizování prostřednictvím pobočky nebo klientského oddělení (telefonicky, e-mailem, případně poštou).

DRUH POPLATKU	VÝŠE POPLATKU
PŘÍPRAVA ÚVĚRU	
Zpracování žádosti o přípravu návrhu smlouvy Účelového hypotečního úvěru	ZDARMA
Zpracování žádosti o přípravu návrhu Smlouvy účelové Hypotéky bez nemovitosti* včetně specifikace účelu a objektu úvěru dodatkem (vrácení 50 % z výše zaplaceného poplatku pro úvěry s provedeným a ukončeným čerpáním do 6 měsíců ode dne schválení úvěru)	9 900 Kč
Zpracování žádosti o přípravu návrhu smlouvy Neúčelového hypotečního úvěru (poplatek je účtován pouze v případě schválení úvěru)	2 900 Kč
Pořízení listu vlastnictví / snímku z katastru nemovitostí dálkovým přístupem (při sjednání úvěru / před podpisem smlouvy)	ZDARMA
Zaslání zástavní smlouvy a návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí bankou místo klienta	500 Kč + správní poplatek
ODHAD NEMOVITOSTI Zpracovaná analýza slouží pouze pro vnitřní potřebu banky	
Ocenění k přípravě dodatku, kterým se současně sjednal první objekt úvěru a zajištění úvěru pro Hypotéku bez nemovitosti	ZDARMA
Expresní ocenění bytu a rodinného domu	ZDARMA
Zjednodušené ocenění bytu odhadcem s elektronickými podklady od klienta	1 900 Kč
Standardní ocenění bytu / nebytové jednotky odhadcem	4 400 Kč
Ocenění rodinného domu nebo objektu individuální rekreace (včetně pozemků) a samostatného pozemku	5 400 Kč
Ocenění ostatních typů nemovitostí	9 900 Kč
Vyhotovení Protokolu o stavu stavby odhadcem banky (zjištění aktuální hodnoty nemovitosti)	1 500 Kč
Expresní protokol o stavu stavby s elektronickými podklady (je možné požádat pouze v Hypoteční zóně)	ZDARMA
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K HYPOTEČNÍMU ÚVĚRU	
Zrychlená výstavba (lze čerpat až 500 000 Kč nad zástavní hodnotu nemovitosti)	3 000 Kč
Pohodové splátky (za každé využití služby; první využití služby je vždy snížení splátky)	1 500 Kč
ČERPÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU	
Čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí sjednané ve Smlouvě	2 200 Kč
Čerpání úvěru (netýká se prioritní platby)	V Hypoteční zóně: 1. čerpání zdarma a za každé další 250 Kč Jinak: 1 000 Kč za každé čerpání
Prioritní platba (odeslání finančních prostředků z úvěru a zároveň připsání prostředků na účet příjemce v jednom dni)	600 Kč / položka
Rezervace finančních prostředků (% za rok z nevyčerpané částky úvěru)	0,5 % p. a.
Nedočerpání více než 20 % z dohodnuté výše hypotečního úvěru nebo více než částky 1 mil. Kč	Hypotéka bez nemovitosti: 9 900 Kč Jinak: účelně vynaložené náklady
Nečerpání Hypotéky bez nemovitosti spojené se zánikem nebo výpovědí úvěrové Smlouvy	19 900 Kč
SPRÁVA HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU	
Vedení a správa úvěru Poplatek se do odvolání neuplatňuje u všech úvěrů schválených v období od data účinnosti tohoto sazebníku. Poplatek účtujeme za služby, které souvisí s vedením a správou úvěru, ale nejsou samostatně zpoplatněné tímto sazebníkem, např. veškerá samostatně nezpoplatněná písemná a telefonická komunikace ze strany banky na podnět klienta, stálá služba infolinky klientských služeb v její provozní době; poplatek účtujeme za každý i započatý měsíc od uzavření Smlouvy až do doby splacení úvěru.	150 Kč
Zaslání výpisu z úvěrového účtu	V Hypoteční zóně: ZDARMA Poštou: 55 Kč
Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok	V Hypoteční zóně: ZDARMA Poštou: 150 Kč
Další služby a nadstandardní úkony související se správou úvěru (např. vydání fotokopie dokladu, vystavení bankovní informace o klientovi)	500 Kč
Pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí elektronicky	200 Kč / nemovitost + správní poplatek
Prodloužení období čerpání**	4 900 Kč
Změna smluvních podmínek oznámením banky** (dle způsobu podání žádosti)	V Hypoteční zóně: 300 Kč Jinak: 500 Kč
Jednoduché změny Smlouvy dodatkem** Změna účtu pro vrácení přeplatku, Přechod na splácení inkasem nebo změna inkasního účtu v ČSOB – vyjma změny pořadí účtů, pokud je splácení úvěru sjednáno ze dvou účtů (dle způsobu podání žádosti a podpisu dodatku)	V Hypoteční zóně: 900 Kč Jinak: 1 900 Kč
Ostatní změny Smlouvy dodatkem** (dle způsobu podání žádosti a podpisu dodatku)	V Hypoteční zóně: 2 900 Kč Jinak: 4 900 Kč
Vyhotovení prohlášení o podmínkách vzdání se zástavního práva nebo vzdání se zástavního práva formou písemného prohlášení (dle způsobu podání žádosti)	V Hypoteční zóně: 600 Kč + správní poplatek Jinak: 1 000 Kč + správní poplatek
Zaslání pokynu k výmazu zástavního nebo jiného práva z veřejného rejstříku (např. katastru nemovitostí nebo rejstříku zástav)	1 000 Kč + správní poplatek

*Hypotékou bez nemovitosti je úvěr, kdy k datu uzavření úvěrové Smlouvy není sjednán konkrétní objekt úvěru a zajištění úvěru.
**Poplatky za změnu Smlouvy jsou stanoveny za každou změnu.
Pojmem „Smlouva" se rozumí Smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru.

Návrh smluvních podmínek

Náš tip: Spravujte svůj hypoteční úvěr elektronicky. Směřujte své požadavky rovnou do Hypoteční zóny, je to rychlejší a ušetříte na poplatcích oproti vyřizování prostřednictvím pobočky nebo klientského oddělení (telefonicky, e-mailem, případně poštou).

DRUH POPLATKU	VÝŠE POPLATKU
ÚROKY A SANKCE Z PRODLENÍ	
Informační zpráva o nedostatku prostředků na účtu pro splátku úvěru	ZDARMA
Výzva k úhradě dlužné částky nebo plnění ostatních povinností	499 Kč + účelně vynaložené náklady
Úrok z prodlení úhrady splátky jistiny z úvěru, úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn	zákonný úrok z prodlení dle právních předpisů, jinak 15 % p. a.
PŘEDČASNÉ SPLACENÍ ÚVĚRU	
Mimořádná splátka úvěru (Smlouvy uzavřené od 1. 12. 2016 a Smlouvy, u kterých proběhla změna úrokové sazby po 1. 12. 2016)	Účelně vynaložené náklady dle právních předpisů a úvěrové smlouvy

TERMÍNY SPLATNOSTI POPLATKŮ	
DRUH POPLATKU	**TERMÍN SPLATNOSTI**
Čerpání úvěru, Pořízení záznamu z listu vlastnictví z katastru nemovitostí (elektronicky), Prioritní platba, Čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí sjednané ve Smlouvě, Pohodové splátky, další služby a nadstandardní úkony související se správou úvěru	V den provedení úkonu/využití
Rezervace finančních prostředků	K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce následujícího po uplynutí lhůty 6 měsíců (neplatí pro Hypotéku bez nemovitosti) ode dne uzavření Smlouvy
Vedení a správa úvěru, Zaslání výpisu z úvěrového účtu poštou, Výzva k úhradě dlužné částky nebo plnění ostatních povinností, Úrok z prodlení úhrady splátky jistiny z úvěru, úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn, Úrok z prodlení úhrady splátky jistiny úvěru, Úrok z prodlení úhrady úroků, poplatků, úhrad nákladů, smluvních pokut a odměn (úroky z prodlení jsou napočítávány za každý den prodlení)	K poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce
Změna smluvních podmínek oznámením banky, Zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí, Vyhotovení protokolu o stavu stavby odhadcem banky, Vyhotovení prohlášení o podmínkách se vzdání zástavního práva nebo vzdání se práva formou písemného prohlášení	Do 14 dnů od provedení úkonu
Zpracování žádosti o přípravu návrhu smlouvy hypotečního úvěru, Zrychlená výstavba	Do 14 dnů od uzavření Smlouvy
Jednoduché změny Smlouvy, Ostatní změny Smlouvy, Prodloužení období čerpání	Do 14 dnů od uzavření dodatku ke Smlouvě
Zaslání zástavní smlouvy a podání návrhu na vklad zástavního práva na katastr nemovitostí za klienta (poplatek je účtován za každý návrh na vklad)**, Náhrada nákladů za ocenění nemovitosti**	Do 14 dnů od uzavření Smlouvy nebo dodatku ke Smlouvě
Zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou	Vždy k 15. 1. následujícího kalendářního roku
Nečerpání Hypotéky bez nemovitosti	Splatnost 14 dnů od vyhotovení oznámení o zániku nebo výpovědi úvěrové Smlouvy
Mimořádná splátka úvěru	Část náhrady nákladů odpovídající administrativním nákladům banky za zpracování žádosti nebo oznámení o provedení Předčasné splátky úvěru je splatná do 14 dnů poté, co banka vyhotoví oznámení o možnosti provedení Předčasné splátky úvěru, nejpozději však v den jejího provedení. Část náhrady nákladů odpovídající finančním nákladům banky spojeným s předčasným splacením je splatná k datu takového předčasného splacení.
Nedočerpání více než 20 % z dohodnuté výše hypotečního úvěru nebo více než částky 1 mil. Kč	Náklady banka oznámí bez zbytečného odkladu poté, co k nedočerpání úvěru dojde nebo je nedočerpání bance oznámeno. Splatnost 30 dnů od vyhotovení takového oznámení.

Návrh smluvních podmínek

2. Dlužník a Banka se dohodli na poskytnutí těchto mimořádných slev ze Sazebníku:

Název položky	**Výše položky po slevě**
Čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí sjednané ve Smlouvě	zdarma

Pro určení poplatků, odměn, úhrad nákladů nebo úroků sjednaných Smlouvou se tak použijí výše uvedené cenové položky, a to výhradně namísto stejně označených položek Sazebníku a za podmínek poskytování těchto slev. Ostatní Smlouvou sjednané poplatky, odměny, úhrady nákladů a úroky určené Sazebníkem, které nejsou v cenových položkách výše uvedené, zůstávají nedotčeny. Nebude-li výslovně sjednáno jinak, výše uvedené slevy z položek účtovaných opakovaně v pravidelných časových intervalech budou poskytovány po celou dobu trvání Smlouvy, výše uvedené slevy z položek účtovaných jednorázově budou poskytnuty každá nejvýše jedenkrát.

Banka může dle svého uvážení poskytovat z výše uvedených položek Sazebníku individuální či hromadné slevy nesjednané ve Smlouvě, případně i vázané na jakékoliv další podmínky či předpoklady, například v souvislosti s využíváním prostředků komunikace na dálku v jednání s Dlužníkem.

XI.
Obchodní podmínky

1. Dlužník tímto výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že je vázán nejen touto Smlouvou, ale i všemi povinnostmi či podmínkami, obsaženými v Obchodních podmínkách, jejichž text je uveden níže v tomto článku, a že nesplnění povinností tam uvedených má stejné právní následky jako nesplnění povinností z této Smlouvy.

2. Znění Obchodních podmínek v době uzavření Smlouvy:

Návrh smluvních podmínek

obchodní podmínky

pro poskytování hypotečních úvěrů spotřebitelům

(dále jen „**Obchodní podmínky**“)

I.
Úvodní ustanovení

1. ČSOB Hypoteční banka, a.s. (dále jen „**Banka**“) vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru tyto Obchodní podmínky, které jsou Bankou předkládány spolu s návrhem příslušné smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru a které se, v případě jejího uzavření, stávají její nedílnou součástí.

2. Odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto Obchodních podmínkách, které jsou definované pouze ve Smlouvě, mají význam jim přiřazený ve Smlouvě.

II.
Vymezení pojmů

1. Ve vzájemných vztazích mezi Bankou a Dlužníkem mají níže uvedené pojmy tento význam:

„**Anuitní splátka Úvěru**“ - pravidelná splátka zároveň umořující jistinu Úvěru a splácející úrok po sjednanou dobu platnosti a pro sjednanou výši úrokové sazby Úvěru. Výše této splátky je určena ve splátkovém kalendáři.

„**Den splatnosti Úvěru**“ – den, kdy je Dlužník povinen provést splátku Úvěru, případně den, v němž je Dlužník povinen provést úhradu úroků, úroků z prodlení, smluvních pokut a poplatků, úhradu nákladů, případně nákladů spojených s uplatněním pohledávky, a to bez ohledu na to, zda tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek.

„**Doba splatnosti**“ – je doba splatnosti Dlužné částky. Konec doby splatnosti určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec doby na poslední den měsíce. Připadne-li poslední den doby splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, není to důvod k prodloužení doby na nejblíže následující pracovní den.

„**Dlužná částka**“ – součet nezaplacené části jistiny Úvěru a veškerého Příslušenství vypočtený Bankou k určitému dni podle podmínek sjednaných ve Smlouvě.

„**Korespondenční místo**“ – korespondenčním místem pro zasílání písemností Bance je: ČSOB Hypoteční banka, a.s., klientské služby, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57. Korespondenčním místem pro zasílání písemností Dlužníkovi je adresa určená Dlužníkem, uvedená ve Smlouvě. Pokud Banka nebo Dlužník uvede ve Smlouvě jako svoji kontaktní adresu též adresu pro komunikaci pomocí prostředku elektronické komunikace, použijí se ujednání o Korespondenčním místu přiměřeně i pro takovou adresu.

„**Mimořádná splátka Úvěru**“ - každá, byť i částečná, splátka Úvěru, která není pravidelnou měsíční splátkou dohodnutou ve Smlouvě.

„**Obchodní místo Banky**“ – organizační útvary Banky, v nichž jsou poskytovány bankovní služby, označované zejména jako pobočky nebo obchodní divize.

„**Obvyklá cena nemovitosti**“ – obvyklá cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo srovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Obvyklá cena nemovitosti je stanovena oceněním dle metodiky Banky a v souladu s definicí obvyklé ceny nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. O ocenění je vždy učiněn záznam v písemné podobě nebo na jiném trvalém nosiči informací.

„**Oznámení Banky**“ – písemná sdělení Banky Dlužníkovi, která se stávají součástí Smlouvy.

„**Pevná pětiletá procentní odchylka**“ – úroková procentní přirážka k sazbě PRIBOR, jejíž výše ke dni podpisu Smlouvy je sjednána Smlouvou a jejíž platnost končí dnem uvedeným ve Smlouvě, nebo v případě její změny začíná její platnost dnem následujícím po ukončení předchozí doby platnosti a končí dnem uvedeným v Oznámení Banky.

„**Pojištění zástavy**“ – pojištění všech staveb či prostor, které jsou Předmětem zajištění Úvěru nebo součástí Předmětu zajištění Úvěru, tj. pojištění staveb jako samostatných nemovitých věcí či jako součástí zastavených nemovitých věcí, případně pojištění bytu či nebytového prostoru jako samostatné nemovité věci, a to pojištění na novou hodnotu (reprodukční cenu), v případě bytových jednotek též pojištění na cenu obvyklou, a v rozsahu pojistných rizik dle požadavků Banky. Pojištěním zástavy není pojištění na časovou cenu, pojištění s pojistným plněním v časové ceně, ani pojištění, ve kterém by pojistitel mohl namítnout podpojištění.

„**Příslušenství**“ – úroky z Úvěru, úroky z prodlení, poplatky, úhrada nákladů dle Smlouvy a náklady spojené s uplatněním pohledávky.

„**Příslušný doklad**“ – doklad který Dlužník předává Bance pro účely čerpání Úvěru, který musí obsahovat náležitosti stanovené Smlouvou a musí být vystaven v souladu s účelem Úvěru uvedeným ve

Návrh smluvních podmínek

Smlouvě. Za správnost obsahu tohoto dokladu odpovídá Dlužník.

„**Sazebník**“ – aktuálně platný sazebník Banky, který stanoví výše úhrad nákladů a poplatků za služby poskytované Bankou; ve znění platném ke dni podpisu Smlouvy je Sazebník též uveden ve Smlouvě.

„**Smlouva**“ – smlouva ve znění všech jejích dodatků, kterou se Banka zavazuje poskytnout Dlužníkovi Úvěr a Dlužník se zejména zavazuje Úvěr včetně veškerého Příslušenství splatit. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky, popř. další přílohy.

„**Související smluvní dokumenty**“ – smluvní dokumenty vyhotovené v souvislosti s uzavřením Smlouvy, zejména smlouva o zástavě nemovitosti či jiná zajišťovací dokumentace.

„**Úvěr**“ – úvěr poskytnutý na základě Smlouvy.

„**Zástavní hodnota nemovitosti**“ – je evidovaná a vykazovaná hodnota nemovitosti, kterou stanoví Banka na základě Obvyklé ceny nemovitosti.

„**Životní pojištění**“ – pojištění pro případ úmrtí Dlužníka.

III.
Základní požadavky na zajištění Úvěru

1. Podmínkou poskytnutí Úvěru Bankou je zajištění takového úvěru zřízením zástavního práva k nemovitosti ve prospěch Banky, a to samostatnou zástavní smlouvou obsahu dle požadavků Banky.

2. Na nemovitosti, kterou je zajištěn Úvěr, nesmí váznout žádné jiné zástavní právo třetí osoby, které by bylo ve stejném nebo v přednostním pořadí se zástavním právem zřízeným ve prospěch Banky a ani nesmí být dány předpoklady či skutečnosti pro jeho vznik. Převod této nemovitosti nesmí být podle dříve platné právní úpravy omezen.

Nemovitost se však nepovažuje za zatíženou dříve vzniklým zástavním právem nebo omezením převodu nemovitosti, jestliže dříve vzniklé zástavní právo či omezení převodu nemovitosti zanikne v důsledku zániku zajištěného dluhu jeho splacením Úvěrem (tzv. refinancováním) poskytnutým Bankou.

3. Nemovitost, kterou je zajištěn Úvěr, se musí nacházet na území České republiky.

IV.
Pravidla jednání

1. V případě, že na straně Dlužníka vystupuje více osob, považuje se každý z nich za Dlužníka a současně za spoludlužníka. Smlouva, jakož i Obchodní podmínky, se rovněž vztahují na všechny spoludlužníky. Všichni spoludlužníci odpovídají za dluhy vůči Bance společně a nerozdílně. Všichni spoludlužníci jsou ze Smlouvy oprávněni společně a nerozdílně. Kterýkoliv ze spoludlužníků je oprávněn jednat s Bankou ohledně Smlouvy a Úvěru samostatně na účet všech spoludlužníků.

2. Dlužník bere na vědomí, že podpisy osob jednajících za Banku mohou být nahrazeny mechanickými prostředky. Dlužník bere na vědomí, že písemnosti Banky mohou být vyhotoveny a Dlužníkovi doručovány v listinné nebo elektronické podobě a též s využitím prostředků elektronické komunikace.

3. Doručování veškerých písemností Dlužníkovi provádí Banka na Korespondenční místo nebo jiným dohodnutým způsobem. Banka je oprávněna určit písemnost, kterou je třeba vždy doručit Dlužníkovi na jeho Korespondenční místo, a to bez ohledu na jiné způsoby doručování sjednané ve Smlouvě.

4. Veškeré písemnosti určené Bance musí být doručovány do jejího Korespondenčního místa, pokud Banka neoznámí Dlužníkovi jinou svou kontaktní adresu nebo ve Smlouvě nedohodne s Dlužníkem doručování Bance jiným způsobem.

5. Smluvní strany se zároveň dohodly, že veškeré písemnosti zasílané Bance budou Dlužníkem vlastnoručně podepsány a předány Bance v originále v listinné podobě. Banka je oprávněna akceptovat doručení písemností i jinou formou. Pokud je Dlužník v jednání s Bankou zastoupen na základě plné moci, je Banka oprávněna požadovat, aby byla opatřena úředně ověřeným podpisem Dlužníka. V případě jakýchkoliv pochybností o pravosti, platnosti či rozsahu zmocnění vzhledem k zamýšlenému jednání, případně způsobilosti zmocněnce, je Banka oprávněna jednání s takovým zmocněncem odmítnout.

6. Písemnosti je možné doručovat osobně, poštou, kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem umožňujícím přepravu nebo přenos a prokazatelné doručení písemností. Dlužník se s Bankou může též dohodnout, že písemnosti budou doručovány prostřednictvím elektronické pošty nebo jinými prostředky elektronické komunikace. Banka se může s Dlužníkem dohodnout na doručování písemností prostřednictvím zmocněnce pro doručování na dohodnuté Korespondenční místo. V takovém případě je písemnost doručena Dlužníkovi, pokud je doručena zmocněnci pro doručování na dohodnuté Korespondenční místo. Tento způsob doručování je možné dohodnout i pro případ několika Dlužníků, příp. několika osob vystupujících vůči Bance.

7. Písemnosti doručované Bankou na Korespondenční místo nebo na jiné dohodnuté místo do vlastních rukou Dlužníka nebo s dodejkou jsou považovány za doručené okamžikem jejich převzetí. Zmaří-li Dlužník doručení písemnosti, je za den doručení považován den vrácení písemnosti Bance. Dlužník zmaří doručení písemnosti, jestliže písemnost odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne v náhradní lhůtě nebo se písemnost vrátí Bance jako nedoručitelná. Písemnosti doručované Bankou prostředky elektronické komunikace se považují za doručené okamžikem, kdy je písemnost Dlužníkovi v rámci daného prostředku k dispozici.

Návrh smluvních podmínek

8. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s poskytováním vybraných služeb spojených s Úvěrem je Dlužník oprávněn využívat telefonických informačních služeb tzv. call centra Banky, které spočívají zejména v podávání informací o průběhu splácení Úvěru, ve vyřizování změn Korespondenčního místa, kontaktního telefonu či e-mailové adresy a v poskytování dalších konzultací souvisejících s Úvěrem. Dlužník uděluje Bance souhlas k nahrávání telefonických hovorů s operátory call centra.

9. Změnu Korespondenčního místa, kontaktního telefonu či e-mailové adresy lze provést prostřednictvím call centra Banky nebo na základě písemné žádosti podepsané Dlužníkem. V případě spoludlužníků je oprávněn tuto žádost podat kterýkoliv z nich. Nový podpisový vzor se v tomto případě vyhotovovat nebude.

V.
Zvláštní ujednání o úročení Úvěru a o náhradě některých nákladů

1. Při výpočtu částky úroků z Úvěru Banka vychází z předpokladu, že měsíc má 30 dnů a rok 360 dnů.

2. V případě, že by úroková sazba PRIBOR zanikla či se přestala obecně na trhu mezibankovních depozit používat, použije se namísto příslušné sazby PRIBOR jiná, jí nejblíže podobná sazba typu IBOR, která by se namísto takové sazby PRIBOR na trhu mezibankovních depozit v České republice běžně používala.

3. Výše náhrady účelně vynaložených nákladů, které vznikly Bance v souvislosti s předčasným splacením Úvěru se určí jako součet náhrady administrativních a finančních nákladů předčasné splátky.

Administrativními náklady předčasné splátky jsou jednorázové procesní náklady vynaložené Bankou v souvislosti s úkony, které musí Banka uskutečnit při zpracování žádosti nebo oznámení o provedení požadované mimořádné splátky úvěru a které vedou k přípravě její technické realizace.

Pro určení finančních nákladů vychází Banka z rozdílu mezi původní úrokovou sazbou na kapitálovém trhu, za kterou si Banka byla schopna obstarat zdroje pro krytí Úvěru pro celé dané sjednané období platnosti sjednané úrokové sazby Úvěru (dále jen „původní podkladová sazba“) a úrokovou sazbou na kapitálovém trhu v době předčasné splátky, za kterou je Banka schopna obstarat si zdroje na zbývající dobu do konce daného období platnosti úrokové sazby Úvěru (dále jen „aktuální podkladová sazba“) (tento rozdíl dále jen „úrokový rozdíl“); pokud je původní podkladová sazba nižší než aktuální podkladová sazba, považuje se úrokový rozdíl za nulový. Finanční náklady předčasné splátky pak jsou určeny jako rozdíl mezi současnou hodnotou budoucích plateb úroků (v rozsahu zjištěného úrokového rozdílu) z jistiny Úvěru nesnížené předčasnou splátkou a současnou hodnotou budoucích plateb úroků (v rozsahu zjištěného úrokového rozdílu) z jistiny Úvěru snížené o předčasnou splátku, počítaný pro zbývající dobu do konce období platnosti dané úrokové sazby Úvěru.

4. Výše náhrady účelně vynaložených nákladů, které vznikly Bance v souvislosti s nedočerpáním Úvěru se určí stejným způsobem jako výše náhrady finančních nákladů v případě předčasného splacení Úvěru, s tím, že v rozsahu nedočerpání Úvěru se pro tento účel považuje Úvěr za dočerpaný a zároveň předčasně splacený k poslednímu dni lhůty k čerpání Úvěru.

VI.
Ochrana osobních údajů a bankovního tajemství

1. Informace o tom, jak Banka nakládá s osobními údaji, jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném na pobočkách Banky a webových stránkách Banky.

2. Informace, které získá Banka v souvislosti se smluvním vztahem s Dlužníkem, včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství, je oprávněna poskytnout třetím osobám v případech stanovených v příslušných právních předpisech a v rozsahu, ve kterém Dlužník udělil Bance k takovému sdělení souhlas ve smluvním či jiném ujednání.

3. Banka je oprávněna poskytnout informace o Dlužníkovi a Úvěru, na něž se vztahuje povinnost zachování mlčenlivosti a bankovního tajemství (dále jen „Důvěrné informace“), ostatním členům skupiny ČSOB, skupiny KBC a obchodním partnerům, které Banka pověřila výkonem určité činnosti nebo kteří nabízí, prodávají, případně obsluhují, produkty skupiny ČSOB, a to za účelem plnění obchodní smlouvy, včetně vypořádání nároků. Tyto informace mohou být členy skupiny ČSOB, skupiny KBC a obchodními partnery využívány, zejména za účelem klientské obsluhy a péče, za předpokladu poskytnutí příslušného souhlasu Dlužníkem též včetně marketingu a nabídek obchodu a služeb členů skupiny ČSOB a skupiny KBC i jejich obchodních partnerů, např. formou obchodního sdělení prostřednictvím emailu. Skupina ČSOB zahrnuje Banku, její mateřskou společnost Československou obchodní banku, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 a další společnosti, které s ní tvoří podnikatelské seskupení. Skupina KBC zahrnuje skupinu ČSOB, mateřskou společnost KBC Bank N.V. se sídlem 1080 Brusel, Havenlaan 2, Belgické království a další společnosti, které s ní tvoří podnikatelské seskupení. Bližší informace o skupině ČSOB a skupině KBC jsou dostupné na webových stránkách ČSOB.

4. Banka je oprávněna pořídit si kopie všech Klientem předložených dokladů, souvisejících s plněním povinností identifikace a kontroly Klienta, pro účely zákona 253/2008 Sb., v platném znění, a zpracovávat získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Banka je oprávněna neprovést příkaz Klienta či jakýkoli obchod, případně omezit příslušnou službu, pokud se důvodně domnívá, že

Návrh smluvních podmínek

není v souladu s právními předpisy a postupy Banky na jejich základě.

VII.
Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Dlužník bere na vědomí, že uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů, případně zamlčení podstatných údajů při sjednávání Úvěru, nebo použití Úvěru k jinému než sjednanému účelu může být trestným činem.

2. Banka neodpovídá Dlužníkovi za škodu v případě, že porušení dané povinnosti bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na jejich vůli. Banka dále neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním Dlužníka, spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného účastníka smlouvy o úvěru nebo třetí osoby, včetně zneužití identifikačních dokladů Dlužníka, spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného účastníka Smlouvy nebo jejich zmocněnce, ledaže by škoda vznikla porušením povinnosti Banky jednat s odbornou péčí. Banka dále neodpovídá za škodu, způsobenou jednáním Dlužníka a/nebo spoludlužníka nebo nedostatkem součinnosti ze strany Dlužníka a/nebo spoludlužníka nebo v důsledku porušení povinností zmocněnce Dlužníka a/nebo spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného účastníka Smlouvy.

3. V souladu se Smlouvou je Banka oprávněna tyto Obchodní podmínky v případě potřeby průběžně měnit v rozsahu ustanovení o právech a povinnostech Banky, Dlužníka a souvisejících ustanovení, a to v závislosti na (i) změně a vývoji tržních ukazatelů, (ii) změně a vývoji pravidel kapitálové přiměřenosti Banky nebo jiných obchodních bank, (iii) změně legislativy, (iv) vývoji judikatury soudů ČR, (v) vývoji v oblasti technologií a prostředků komunikace.

4. Dlužník má právo předložit případný spor plynoucí ze Smlouvy finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz). Banka informuje Dlužníka na jeho žádost o příslušném orgánu pro mimosoudní řešení případného konkrétního sporu. Aniž je tím dotčeno právo Dlužníka dle tohoto odstavce, vynaloží vždy Dlužník a Banka maximální úsilí k tomu, aby jakékoliv sporné záležitosti vyřešili smírnou cestou. Písemné stížnosti a reklamace může Dlužník zasílat na adresu ČSOB Hypoteční banka, a.s., odbor Spolupráce ve skupině, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, případně e-mail: klient@csobhypotecni.cz. V případě, že se nepodařilo sporné záležitosti vyřešit smírnou cestou, informuje Banka Dlužníka o příslušném orgánu pro mimosoudní řešení případného konkrétního sporu dle tohoto odstavce. Pokud byla Smlouva uzavřena online, může Dlužník využít internetovou platformu pro řešení sporů online založenou Evropskou komisí (dostupné na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 6. 2024 a uplatní se pro Úvěry poskytnuté na základě Smluv sjednaných od tohoto data.

Návrh smluvních podmínek

XII.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Dohled nad dodržováním povinností Banky v souvislosti s poskytováním Úvěru vykonává Česká národní banka.

2. Před zahájením čerpání Úvěru mohou obě smluvní strany Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně. V takovém případě je Dlužník povinen uhradit Bance do 10 pracovních dnů od zániku Smlouvy veškeré dlužné částky vyplývající z této Smlouvy, Obchodních podmínek, Souvisených smluvních dokumentů nebo Sazebníku, není-li jejich úhrada sjednána dříve.

3. V případě podání výpovědi Smlouvy Dlužníkem před čerpáním Úvěru dle předchozího odstavce nebo v případě neuplatnění nároku na čerpání Úvěru ze strany Dlužníka dle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy se celá výše Úvěru považuje za nedočerpanou. Za nedočerpání Úvěru dle tohoto odstavce má Banka právo požadovat úhradu nákladů dle čl. IV. Smlouvy.

4. Dlužník má právo předložit případný spor plynoucí ze Smlouvy finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz). Písemné návrhy na zahájení řízení před finančním arbitrem může Dlužník zasílat na adresu Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, případně prostřednictvím e-mailu arbitr@finarbitr.cz nebo datové schránky qr9ab9x. Před podáním návrhu je však nutné vyzvat Banku k nápravě. Banka informuje Dlužníka na jeho žádost o příslušném orgánu pro mimosoudní řešení případného konkrétního sporu.

5. Aniž je tím dotčeno právo Dlužníka dle odst. 4 tohoto článku, vynaloží vždy účastníci maximální úsilí k tomu, aby jakékoliv sporné záležitosti vyřešili smírnou cestou. Písemné stížnosti a reklamace může Dlužník zasílat na adresu ČSOB Hypoteční banka, a.s., Odbor Klientské služby, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, případně e-mail: info@csobhypotecni.cz. V případě, že se nepodařilo sporné záležitosti vyřešit smírnou cestou, informuje Banka Dlužníka o příslušném orgánu pro mimosoudní řešení případného konkrétního sporu dle odst. 4 tohoto článku.

6. Smluvní strany se dohodly, že s přihlédnutím k době trvání úvěrového vztahu a k možným nutným potřebám změn Obchodních podmínek a Sazebníku vyvolaných změnami právního a podnikatelského prostředí, je Banka oprávněna Obchodní podmínky a Sazebník jednostranně měnit, a to v závislosti na (i) změně a vývoji tržních ukazatelů, (ii) změně a vývoji pravidel kapitálové přiměřenosti Banky nebo jiných obchodních bank, (iii) změně legislativy, (iv) vývoji judikatury soudů ČR či (v) vývoji v oblasti technologií a prostředků komunikace a způsobem uvedeným v této Smlouvě. Návrh každé změny se Banka vždy zavazuje Dlužníkovi řádně oznámit alespoň 60 dní před účinností těchto změn na výpise z účtu nebo jiným vhodným způsobem. V případě nesouhlasu je Dlužník oprávněn změnu Obchodních podmínek a Sazebníku odmítnout a z tohoto důvodu Smlouvu písemně vypovědět. V takovém případě je Dlužník povinen oznámení o výpovědi Bance doručit nejpozději jeden měsíc před datem ukončení platnosti Obchodních podmínek nebo Sazebníku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Výpovědní doba končí k datu ukončení platnosti Obchodních podmínek nebo Sazebníku, přičemž k tomuto datu je Dlužník povinen zaplatit Bance veškeré dlužné částky vyplývající z této Smlouvy. Doručí-li Dlužník Bance včas svou výpověď, je oprávněn po dobu výpovědní doby (před koncem výpovědní doby) vzít svou výpověď zpět. Dlužník může takto vzít výpověď zpět buď výslovným zpětvzetím výpovědi doručeným Bance nebo konkludentně nezaplacením dlužné částky k datu skončení výpovědní doby. V obou případech je Banka povinna akceptovat zpětvzetí výpovědi Dlužníkem tím způsobem, že k podané výpovědi Dlužníka nebude přihlížet.

7. Tato Smlouva může být měněna písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, s výjimkou případů, kdy může být Smlouva měněna také formou Oznámení Banky, učiněného v souladu s podmínkami touto Smlouvou stanovenými nebo na základě žádosti Dlužníka, a to v případě:

a) změny úrokové sazby Úvěru a doby její platnosti,
b) stanovení skutečné výše Úvěru v případě jeho nedočerpání,
c) změny konečného termínu splatnosti Úvěru,
d) změny Dne splatnosti Úvěru,
e) změny výše splátky Úvěru,
f) posunu termínů uvedených v čl. IV. Smlouvy,
g) stanovení náhrady nákladů za nedočerpání Úvěru.

Dodatkem dále nelze provést takovou změnu, kterou dochází k navýšení výše Úvěru a ke změně účelu Úvěru. Takové změny se provádí uzavřením nové Smlouvy.

Navrh smluvních podmínek

8. Je-li Dlužníků více, zmocňují všichni Dlužníci pro účely doručování Dlužníka: Jan Dostal a tento zmocněnec své zmocnění podpisem této Smlouvy bez výhrad přijímá. V případě, že konkrétní Dlužník odlišný od zmocněnce toto zmocnění odvolá, bude korespondence doručována kromě korespondenční adresy uvedené níže navíc i tomuto Dlužníkovi na adresu jeho trvalého pobytu uvedeného v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou adresu, kterou Bance pro tyto účely v odvolání zmocnění sdělí. Korespondenční adresa zmocněnce pro doručování je Mrázova 879/13, 412 01 Litoměřice - Předměstí, avšak v případě, kdy zmocněnec přijal při prvním vstupu nebo kdykoliv později v Hypoteční zóně Banky Podmínky používání Hypoteční zóny ČSOB Hypoteční banky, které upravují ujednání o záruce Trvalého nosiče dat, čímž souhlasil s výhradním doručováním prostřednictvím Hypoteční zóny Banky, použije se místo doručování zmocněnci na uvedenou korespondenční adresu doručování prostřednictvím Hypoteční zóny banky. Změnu korespondenčního místa je možné provést způsobem sjednaným ve Smlouvě a Obchodních podmínkách.

9. Smluvní strany se dohodly, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky jako zástavního věřitele nepřechází dluh, vzniklý na základě této Smlouvy na nabyvatele té věci zapsané ve veřejném seznamu, na které zároveň vázne zástavní právo zajišťující dluh dle této Smlouvy.

10. Předloží-li Banka při opakovaných plněních z téhož právního důvodu Dlužníkovi potvrzení o splnění dluhu (kvitanci) na plnění splatné později, neuplatní se domněnka podle § 1950 občanského zákoníku, že splnil také to, co bylo splatné dříve. Obdrží-li Dlužník od Banky dlužní úpis (tj. např. prohlášení o uznání dluhu) bez kvitance, neuplatní se domněnka podle § 1952 odst. 2 občanského zákoníku, že byl dluh splněn. Vydá-li Banka Dlužníkovi kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by Dlužník dluh splnil, nedochází k prominutí tohoto dluhu. Vydá-li Banka Dlužníkovi kvitanci na jistinu dlužné pohledávky, neuplatní se domněnka podle § 1949 odst. 1 třetí věta občanského zákoníku, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.

11. V případě, že by Banka otálela s uplatněním jakéhokoliv práva na zaplacení dluhu vyplývajícího z této Smlouvy v jakémkoliv rozsahu, bude vždy oprávněna požadovat úroky v jejich plné výši. Ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

12. Tuto Smlouvu nelze uzavřít, respektive nabídku na uzavření této Smlouvy přijmout s žádným dodatkem nebo odchylkou, i kdyby tyto podstatně neměnily podmínky této Smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.

13. Žádná ze stran této Smlouvy není oprávněna přijmout nabídku na uzavření této Smlouvy jinak, než písemně, například tím, že se zachová podle takové nabídky. Ustanovení § 1744 občanského zákoníku se nepoužije

14. Dlužník bere na vědomí, že pokud tato Smlouva byla uzavřena výhradně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

15. Dlužník je povinen po celou dobu trvání úvěrového vztahu též:
   a) bez zbytečného odkladu písemně informovat Banku o podstatných změnách osobní a finanční povahy, včetně změny zdroje a měny příjmu, ze kterého má být Úvěr splácen, daňového rezidentství, Korespondenčního místa, trvalého pobytu a bydliště,
   b) poskytovat Bance plnou součinnost při hodnocení a kontrole plnění Smlouvy, Obchodních podmínek a povinností vyplývajících ze Souvisejících smluvních dokumentů, zejména poskytnout Bance požadovaná vysvětlení nebo podklady,
   c) neprodleně Banku písemně informovat o všech skutečnostech, které mají nebo by mohly mít za následek zhoršení finanční situace Dlužníka nebo ohrožení schopnosti Dlužníka splatit Bance Úvěr nebo zánik či zhoršení zajištění Úvěru,
   d) neprodleně Banku písemně informovat o vzniku pojistné události týkající se Předmětu zajištění, o jakémkoli soudním, rozhodčím či správním řízení, jehož předmětem je či může být Předmět zajištění či vznesení nároku třetí strany vůči Předmětu zajištění, případně o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na snížení hodnoty Předmětu zajištění,
   e) písemně Bance oznámit předem svůj úmysl přijmout další významné závazky či ručení vůči třetím osobám v rozsahu, které mohou ohrozit schopnost Dlužníka splatit Bance Úvěr.

16. Dlužník i Banka na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené Smlouvou.

17. Obsah práv a povinností smluvních stran z této Smlouvy se vykládá v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této Smlouvy. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých

Návrh smluvních podmínek

ustanovení se použijí ostatní zákonná pravidla pro určení obsahu práv a povinností smluvních stran. K tomu, co předcházelo uzavření Smlouvy, se v takovém případě přihlíží, jen není-li to v rozporu s obsahem anebo smyslem a účelem Smlouvy.

18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

19. Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká splněním veškerých závazků oběma smluvními stranami.

20. Dlužník prohlašuje, že si je vědom, že je tato Smlouva uzavírána na dobu delší deseti let, a dále prohlašuje, že má k uzavření této Smlouvy na dobu delší deseti let vážné důvody spočívající v optimalizaci financování svých potřeb.

21. Dlužník prohlašuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy obdržel od Banky návrh Smlouvy spolu s Obchodními podmínkami, že mu byla poskytnuta přiměřená doba k seznámení se s tímto návrhem a že s tímto návrhem souhlasí a přijímá jej.

22. Souhrn všech smluvních pokut uložených Dlužníkovi podle této Smlouvy nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a výše jistiny Úvěru, nejvýše však 200 000 Kč. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě a způsobem uvedeným v příslušné výzvě Banky. Úhradou smluvní pokuty není Dlužník zbaven povinnosti uhradit případnou škodu, která by Bance vznikla v důsledku porušení povinností Dlužníka. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy, budou s konečnou platností rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

23. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Banka může umožnit, aby Smlouva byla vyhotovena a uzavřena elektronicky.

24. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní, a že právní jednání spojená s uzavřením této Smlouvy učinili svobodně a vážně, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho ji i podepisují.

Návrh smluvních podmínek